



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARMAJI Bin KUSDIANTO.**
2. Tempat Lahir : Nganjuk.
3. Umur/ Tanggal lahir : 50 tahun/ 9 Juli 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Padangan, RT.004/RW.001, Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Halaman 1 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., Ali Wafa, S.H., Rateh Kusumaningseh, S.H., Rizal Hariyadi, S.H.M.H., Evelyn Bintang Siregar, S.H., Nadif Maulana, S.H., Bob Gunred, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum dari **Yayasan Legundi Keadilan Indonesia**, yang beralamat di Jl. Legundi No.31, Surabaya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Penetapan Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tertanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam



Dakwaan Primair dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta **Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana **kurungan selama 5 (lima) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp162.860.000,00** (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 03/ K/ 411.501.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa banarankulon atas nama Suhadi Purtono Jabatan Baru Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
 - 2) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 02/ K/ 411.501.04.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat

Halaman 3 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Banaran;

- 3) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 02/ K/ 411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Banaran;
- 4) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 02/ K/ 411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Banaran;
- 5) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 6) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 03 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 7) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 8) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020;
- 9) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 11 Dsn. Tempuran tanggal 31 Desember 2020;
- 10) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Jembatan Dusun Tempuran tanggal 31 Desember 2020;
- 11) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020.
- 12) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa

Halaman 4 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran II tanggal 31 Desember 2020;

- 13) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020;
- 14) 1 (satu) bendel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pendopo Kantor Desa Banarankulon tahun 2021;
- 15) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0034/SPP/14.2020/2022 tanggal 28 Juni 2022;
- 16) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0050/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 November 2022;
- 17) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0012/SPP/14.2020/2022 tanggal 12 April 2022;
- 18) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0051/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
- 19) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0049/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
- 20) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0191/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
- 21) Dokumentasi Pengerjaan Fisik Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk T.A. 2022;
- 22) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Marwoto (pihak kedua) berupa saluran RT 03 RW 03 Dsn. Padangan tanggal 31 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0119/SPP/14.2020/2021 tanggal 16 Desember 2021 Keperluan Pemeliharaan Lampu Jalan;
- 24) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0072/SPP/14.2020/2021

Halaman 5 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Normalisasi Saluran Bengkok (PKDT);
- 25) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0137/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 Keperluan Pavingisasi Sidokerso;
- 26) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0132/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 beserta nota Asli keperluan Pemeliharaan Prasarana Balai Desa;
- 27) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0025/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 04 RW 03 Padangan;
- 28) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0023/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Barat pak Mul;
- 29) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0111/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 Keperluan Pengelolaan Hutan Desa;
- 30) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0110/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 31) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0071/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 32) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0026/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Bengkok Sekdes;
- 33) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0073/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Saluran Mbah Wo Suprpto;
- 34) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0022/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Pak Fadloli;
- 35) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0027/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Sawah Selatan Tempuran;

Halaman 6 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0131/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 Keperluan Pengaspalan jalan;
- 37) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0031/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto III;
- 38) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0028/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto I;
- 39) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0030/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Gorong-gorong RT Sarto;
- 40) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0074/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Drainase RT 08-10 Tempuran;
- 41) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0021/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 02 RW 02 dari Banaran;
- 42) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0024/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Lasiman Padangan;
- 43) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0029/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarti II;
- 44) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0076/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Saluran Makam;
- 45) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0070/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Pemeliharaan jalan Gang (Sidokerso PKTD);
- 46) 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 140/01/K/411.502.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Desa banarankulon tahun Anggaran 2020;
- 47) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;

Halaman 7 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 49) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 50) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 51) 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 52) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 53) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 54) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 55) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 56) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 57) 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 58) 44 (empat puluh empat) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 59) 30 (tiga puluh) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2021. 1 bendel undangan dan 1 bendel Tanda tangan Daftar hadir kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;

Halaman 8 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 21 (dua puluh satu) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 61) 44 (empat puluh empat) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 62) 27 (dua puluh tujuh) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 63) 8 (delapan) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 64) 15 (lima belas) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penanggulangan Bencana TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 65) 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Banarankulon dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. pada hari Minggu tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu;
- 66) 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Musyawarah Desa Tukar Menukar Tanah Milik Desa Banarankulon dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. pada hari Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun dua Ribu dua puluh satu;
- 67) 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025;
- 68) 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 69) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa)/Perubahan I TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;

Halaman 9 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Perubahan II TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 71) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 72) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 73) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 74) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 75) 1 (satu) Bendel Asli Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
- 76) 1 (satu) Bendel Asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa LPPD Akhir Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
- 77) 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Proses Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
- 78) 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;
- 79) 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
- 80) 2 (dua) Bundel copy Surat Pernyataan DARMAJI. Daftar Pemilik Tanah/ Surat Pernyataan Waris. SK Gubernur. C Desa. KK dan KTP Waris. serta SPPT Tahun 2021;

Halaman 10 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 4 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedua Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 82) 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Kedua Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 83) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2021 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 84) 1 (satu) Bundel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 01 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 85) 1 (satu) Bundel copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 86) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 87) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 88) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- 89) 1 (satu) Bundel asli rekening koran Desa Banarankulon Tahun 2020 s/d 2024;
- 90) 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gorong-gorong Reban dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0075/SPP/14.2020/2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;

Halaman 11 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 92) 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022;
- 93) 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Mei 2021;
- 94) 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 95) 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
- 96) 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
- 97) 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
- 98) 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021;
- 99) 1 (satu) Bundel Peta Ukur;
- 100) 3 (tiga) buah Buku Rekening asli Bank Jatim atas nama Kas Desa Banarankulon dengan Nomor Rekening 0192251150 dengan masa Tabungan tanggal 27 September 2018 sampai dengan 01 Maret 2023;
- 101) 1 (satu) Bundel copy rekom pencairan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
- 102) 1 (satu) Bundel asli dokumentasi letak tanah TKD/ tanah pengganti milik warga Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Halaman 12 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
- 104) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020;
- 105) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;
- 106) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2022;
- 107) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
- 108) 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 03/ K/ 411.501.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa banarankulon atas nama SUHADI PURTONO Jabatan Baru Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;

Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

- 109) 1 (satu) bendel nota merk Forte berstempel TOKO "MULUR";
- 110) 1 (satu) bundle nota kosong merk "Paperline" sisa 8 (delapan) lembar;
- 111) 1 (satu) bundle nota kosong merk "Gelatik Kembar";
- 112) 1 (satu) buah Stempel "UD. Maju melayani pesanan matrial pasir. Batu. Batu bata. Genteng. Urug dll. Banaran kulon-bagor";
- 113) 1 (satu) buah Stempel "Toko Mulur Banaran Kulon Bagor Nganjuk";

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya pada diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NO. REG. PERKARA: PDS- 01/M.5.31/Ft.1/02/2025** tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO**, selaku Perangkat Desa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa dan diangkat sebagai Bendahara Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 140/01/K/411.502.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 serta diangkat sebagai Bendahara Desa dalam Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 2 Januari 2020, pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 4 Januari 2021, dan pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 3 Januari 2022, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2023 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor

Halaman 14 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan tindak pidana:

yang secara melawan hukum yaitu mengambil sisa dana hasil pencairan anggaran terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, padahal uang tersebut seharusnya masuk ke Rekening Kas Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa yang belum selesai sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022-2023, serta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO**, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 51 huruf a, b, c, f:

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 91:

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 30 ayat (2):

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan tranSaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa.

Pasal 54 ayat (1), (2):

Halaman 15 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas desa.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO sendiri sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor: X.700/440/411.200/2024 tanggal 07 Agustus 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 1986, Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ingin mempunyai fasilitas umum berupa lapangan sepak bola di Dusun Banaran pada desa dimaksud karena belum ada lapangan sepak bola di Dusun Banaran, sehingga untuk menindaklanjuti hal dimaksud, Kepala Desa menemukan lokasi tanah yang tepat, yaitu 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosentiko Panijo, dan Ponggolo Dariman, kemudian Kepala Desa dengan meminta persetujuan dari pemerintahan desa Banarankulon saat itu maupun keempat pemilih tanah dimaksud untuk tukar-menukar (tukar guling) bidang tanah milik keempat pemilik tanah dengan 6 (enam) bidang tanah milik desa, lalu keempat pemilih tanah menyetujuinya dan keempat bidang tanah dijadikan Fasilitas umum berupa lapangan sepak bola milik Desa Banarankulon.
- Dari tahun 1986 belum ada kejelasan sertifikat atas tukar guling tanah kas desa yang telah dilaksanakan, kemudian Pemerintah Desa Banarankulon, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa yang lain, diantaranya adalah Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Kaur Keuangan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan Rapat Musyawarah Perencanaan Desa tahun 2021 dan hasil rapat dimaksud dilakukan pencatatan menjadi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021 hingga Pemerintah Desa Banarankulon menerbitkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021. Di dalam

Halaman 16 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa dimaksud terdapat usulan Sub Bidang Pertanahan antara lain:

- Sertifikasi Tanah Kas Desa sebanyak 1 paket, dengan perkiraan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan sumber dana dari PAD/DD
- Lain-lain sub bidang pertanahan sebanyak 1 paket dengan perkiraan anggaran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan sumber dana dari PAD.

- Bahwa Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Pelaksana Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
DARMAJI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

Dari surat keputusan dimaksud, Terdakwa merupakan Bendahawa Desa.

- Bahwa dengan memperhatikan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Februari 2021 dan dalam APBDes dimaksud disebutkan:

1	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	
	b. Transfer	
	c. Lain-lain	Rp899.500.000,00

Halaman 17 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah pendapatan	Rp1.758.829.300,00 Rp0,00 Rp2.658.329.300,00
2	Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bencana, Darurat dan mendesak Desa Jumlah belanja Suplus/ (Defisit)	Rp1.520.431.100,00 Rp776.074.645,00 Rp132.991.500,00 Rp48.539.100,00 Rp32.400.000,00 Rp2.510.436.345,00 Rp147.892.955,00
3	Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp90.227.545,00 Rp238.120.500,00 Rp (147.892.955,00)

- Atas APBDes dimaksud, terdapat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan uraian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
01. Sertifikasi Tanah Kas Desa				
5.3.1.02	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
02. Operasional pensertifikatan TKD				
5.2.1.01	Belanja Barang Perlengkapan			
5.2.1.06	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.711.450,00
	01.Makan dan minum kegiatan 9 org	432 paket	25.000,00	10.800.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang cetak dan Penggandaan	1.200 lembar		
	Cetak dan penggandaan berkas dll		300	360.000,00
	Belanja Jasa Honorarium			

Halaman 18 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Pembina (Kades) 02. ketua 03. sekretaris 04. bendahara 05. anggota 6 orang	12 kali 12 kali 12 kali 12 kali	300.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00	3.600.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pematery/penceramah/pengajar/narasumber	72 kali 36 jmpl	150.000,00 150.000,00	10.800.000,00 5.400.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.920.000,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.970.000,00
5.2.1.01	03. Rapat Panitia Sertifikasi TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos			297.500,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 01.Cetak dan Penggandaan undangan dll	300 lbr	300,00	90.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 01.Mamin Rapat	300 paket	25.000,00	7.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Honor Pembina 02. Honor ketua 03. Honor sekretaris 04. Honor anggota 7 orang	1 kali 1 kali 1 kali 7 kali	150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00 700.000,00
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pematery/penceramah/pengajar/narasumber	6 jmpl	150.000,00	900.000,00
Jumlah				187.298.950,00

Halaman 19 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan **sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021**, Terdakwa telah melakukan **pencairan anggaran sebesar Rp187.298.950,00** (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang diantaranya adalah:
 - a. SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - b. SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Ad. a. SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021

- Bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hingga Terdakwa meminta Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara untuk membuat SPP dimaksud dalam aplikasi Siskeudes hingga diterbitkan SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021, kemudian setelah adanya SPP dimaksud, SPP dimintakan verifikasi oleh Saksi SUMADI selaku Sekretaris Desa dan persetujuan dari Saksi MUJIONO, hingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan anggaran sesuai dengan SPP dimaksud, sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi Jarwo, lalu uang hasil pencairan dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos	3.998.950,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00
3	Belanja Barang Konsumsi	18.300.000,00
4	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00
5	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat	900.000,00

Halaman 20 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Pembantu Tugas Umum	
Jumlah	24.438.950,00

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Balai Desa Banarankulon, Saksi Mujiono bersama perangkat desa, yang salah satunya adalah Terdakwa, Ketua BPD bersama anggota BPD dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah desa mengenai Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Dengan Tanah Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dengan hasil musyawarah adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa tukar menukar tanah milik desa dengan tanah milik masyarakat untuk kepentingan fasilitas umum sudah dilaksanakan pada tahun 1986.
 2. Untuk keabsahan status hukum kepemilikan tanah, maka Pemerintah Desa Banarankulon dan kepemilikan tanah warga Banarankulon maka perlu dilakukan prosesnya terhadap tukar menukar berdasarkan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa) maka perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk kepentingan fasilitas umum.
 3. Mengusulkan nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Dengan Tanah Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Fasilitas Umum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Untuk menindaklanjuti hasil musyawarah dimaksud, Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/19/K/411.510.20/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ada 9 (sembilan) orang, yaitu:

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia
1	Sumadi, SH	Perangkat Desa	Ketua
2	Suhadi Purtono	Perangkat Desa	Anggota
3	Darmaji	Perangkat Desa	Anggota

Halaman 21 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4	Suprpto	Bpd	Anggota
5	Wailan	Bpd	Anggota
6	Suprianto, S. Sn	Lpm	Anggota
7	Panidi	Kpmd	Anggota
8	Lugito	Rw	Anggota
9	Sakrip	Tokoh Masyarakat	Anggota

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 bertempat di Balai Desa Banarankulon, Saksi Mujiono bersama perangkat desa, yang salah satunya adalah Terdakwa, Ketua BPD bersama anggota BPD, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan tukar menukar tanah untuk kepentingan fasilitas umum di Desa Banarankulon antara Pemerintah Desa Banarankulon dengan Pemilik Tanah Warga Masyarakat Banarankulon Tahun 1986, yang dituangkan di dalam masing-masing surat pernyataan penguasaan fisik kedua belah pihak (sebagaimana terlampir)
2. Tanah milik Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persi l	Kela s		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel. Tani
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Eks. Bk. Hansip
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks Soebandi
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks Soebandi
Jumlah					± 19.590	

3. Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persi l	Kela s		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosenitiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72



Jumlah	± 19.590	
--------	----------	--

4. Karena proses tukar menukar tanah milik Desa Banarankulon dengan Pemilik Tanah Warga Banarankulon sudah dilaksanakan pada tahun 1986 maka Pemerintah Desa Banarankulon dan Pemilik Tanah Warga Banarankulon sepakat untuk dilaksanakan proses administrasinya untuk diajukan permohonan ijin pelepasan-pelepasan hak atas Tanah Milik Desa Banarankulon kepada Bupati Nganjuk, yang selanjutnya untuk diteruskan pengajuan permohonan ijin pelepasan hak atas tanah kas desa Banarankulon kepada Gubernur Jawa Timur.
5. Dengan telah dilaksanakannya musyawarah desa ini kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banarankulon untuk menetapkan persetujuan pelepasan Tanah Kas Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
6. Bahwa dari masing-masing ahli waris pemilik tanah pengganti telah sepakat dan saling menyetujui serta bilamana terjadi selisih kurang ataupun selisih lebih dalam pengukuran di Badan Pertanahan Kab. Nganjuk saling menerima dan tidak mempermasalahkan ke jalur hukum.
 - Untuk menindaklanjuti hasil musyawarah desa dimaksud, BPD Desa Banarankulon menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Nomor 04 tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, Saksi Jarwo bersama Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum menggunakan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), hasil pencairan sebagian anggaran untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa untuk melaksanakan kegiatan persiapan sertifikasi tanah kas desa.
 - Bahwa hasil dari kegiatan persiapan sertifikasi tanah kas desa antara lain:
 1. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Wirjoguno Sinah meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Harianto, Sukarmo, Mukinem, Bani dan Suyonomor.

Halaman 23 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Panidi meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Sayuk dan Suparmi.
3. Surat Keterangan Waris dari Desa Banaran kulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Alhmarhum Djojosentiko Panijo meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Lamijo, Evy Pragawati, Wahyu Inastri, Jesika Tri Krisna Handayani, Sukarman, Paidi Hardiono, Jasmani, Monica Sefti Anggraini Putri, Avizha Dianeersky, Partono, Sri Wahyuni.
4. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Ponggolo Dariman meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Dasi, Tamin, dan Damiran.
- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 16 November 2021 dan dalam Perubahan APBDes dimaksud:

1	Pendapatan Desa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.658.329.300,00 Rp26.711.100,00 Rp2.685.040.400,00
2	Belanja Desa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp2.510.436.955,00 Rp454.590.759,00 Rp2.965.027.104,00 Rp (427.879.659,00)
3	Pembiayaan Desa 3.1. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp90.227.545,00 Rp230.879.659,00 Rp321.107.204,00 Rp238.120.500,00



Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp (197.000.000,00) Rp41.120.500,00 Rp0,00
--	--

Atas Perubahan APBDes dimaksud, terdapat Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang sesuai dengan RAB pada APBDes sebelum perubahan atau setidaknya tidak ada perubahan RAB.

Ad.b. SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021

- Bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan operasional pensertifikatan tanah kas desa hingga Terdakwa meminta Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara untuk membuat SPP dimaksud dalam aplikasi Siskeudes hingga diterbitkan SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021, kemudian setelah adanya SPP dimaksud, SPP dimintakan verifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan persetujuan dari Saksi Mujiono, hingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan anggaran sesuai dengan SPP dimaksud, sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jarwo.

Ad.c. SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021

- Bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan operasional pensertifikatan tanah kas desa hingga Terdakwa meminta Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara untuk membuat SPP dimaksud dalam aplikasi Siskeudes hingga diterbitkan SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021, kemudian setelah adanya SPP dimaksud, SPP dimintakan verifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan persetujuan dari Saksi Mujiono, hingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan anggaran sesuai dengan SPP dimaksud, sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Jarwo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sebagian anggaran diterima oleh Saksi Jarwo pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada bulan terakhir tahun 2021, kegiatan sertifikasi tanah kas desa tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2021 dan Saksi Jarwo dengan sepengetahuan Saksi Sumadi, menyerahkan sisa anggaran yang diterimanya untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa, kemudian anggaran yang Terdakwa terima dari Saksi Jarwo dimaksud, dan yang masih ada pada Terdakwa, dengan total sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). tidak Terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Desa Banarankulon di bank Jatim dengan Nomor Rekening: 0192251150 untuk dapat dianggarkan kembali dalam APBDes tahun anggaran 2022 dan Terdakwa mempergunakan anggaran dimaksud untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan
1	Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3	Jarwo	Kaur Umum dan	Pelaksana Kegiatan Bidang
4	Marwoto	Pelaksana Seksi Kesejahteraan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5	Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Darmaji	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7	Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kasun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/Operator

Dari surat keputusan dimaksud, Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** (selanjutnya disebut Terdakwa) merupakan Bendahara Desa.

- Bahwa Kepala Desa bersama Ketua BPD berhasil menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 06 Januari 2022 dan realisasi atas kegiatan

Halaman 26 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi tanah desa adalah Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari anggaran sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga sisa anggaran untuk kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 24 Februari 2022 dan dalam APBDes dimaksud disebutkan:

1	Pendapatan	
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp899.500.000,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp1.865.422.200,00
	Jumlah pendapatan	Rp2.764.922.200,00
2	Belanja	
	a. Belanja Pegawai	Rp798.581.064,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp1.058.452.320,00
	c. Belanja Modal	Rp557.261.936,00
	d. Belanja Tidak Terduga	Rp522.000.000,00
	Jumlah belanja	Rp2.936.295.320,00
	Suplus/ (Defisit)	Rp (171.373.120,00)
3	Pembiayaan	
	Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya	Rp176.373.120,00
	Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa	Rp (5.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	Rp171.373.120,00

- Atas APBDes dimaksud, terdapat Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan uraian berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
5.3.1.03	01. Sertifikasi tanah kas desa			
	Belanja Modal Pengukuran dan sertifikat tanah			

Halaman 27 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01. Biaya sertifikasi TKD	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.1.01	02. Operasional pensertifikatan TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 01. Buku Ekspedisi	1 buah	10.000,00	10.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang cetak dan Penggandaan 01. Cetak dan pengadaan berkas	1.200 lmb	300,00	360.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Pembina 02. ketua 03. sekretaris 04. Bendahara 05. anggota 6 orang	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 72 bulan	300.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00	3.600.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 10.800.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga ahli/Profesi/konsultan/Narasumber 01. Narasumber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 01. Pembina 02. Ketua 03. Anggota	12 kali 12 kali 96 kali	100.000,00 80.000,00 60.000,00	1.200.000,00 960.000,00 5.760.000,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 01. Pembina 02. Ketua 03. Anggota	3 kali 4 kali 24 kali	310.000,00 250.000,00 210.000,00	930.000,00 1.000.000,00 5.040.000,00
	TOTAL			162.860.000,00

- Bahwa dengan Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, Terdakwa

Halaman 28 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022, selain itu, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, kemudian karena tidak ada permintaan pencairan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Saksi Jarwo untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah desa, perbuatan Terdakwa yang belum menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, belum dapat diketahui oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan.

- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 03 November 2022 dan dalam Perubahan APBDes dimaksud:

1	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.764.922.200,00 Rp73.718.780,00 Rp2.838.640.980,00
2	Belanja a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp2.936.295.320,00 Rp71.218.780,00 Rp3.007.514.100,00 Rp (168.873.120,00)
3	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	 Rp176.373.120,00 Rp (2.500.000,00) Rp173.873.120,00 Rp5.000.000,00 Rp (0,00)

Halaman 29 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	Rp5.000.000,00
--	----------------

- Atas Perubahan APBDes dimaksud, terdapat Perincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa adalah tetap sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang sesuai dengan RAB pada APBDes sebelum perubahan atau setidaknya tidak ada perubahan RAB.
- Bahwa pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, kemudian karena tidak ada permintaan pencairan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Saksi Jarwo untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah desa, perbuatan Terdakwa yang belum menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon hingga pada akhir tahun 2022, Terdakwa ditemui oleh Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon untuk meminta Buku Rekening Kas Desa Banarankulon dan Terdakwa menyerahkan buku rekening dimaksud kepada Saksi Mujiono, lalu Saksi Mujiono mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon dan menyebutkan uang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan musyawarah bersama untuk membahas permasalahan Terdakwa yang menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi, yang diantaranya adalah menggunakan anggaran untuk melaksanakan sertifikasi tanah kas desa (kegiatan tukar guling) dan salah satu hasil musyawarah dimaksud adalah Terdakwa harus mengembalikan semua keuangan desa yang digunakan untuk kepentingan pribadinya kepada Pemerintah Desa dalam tahun 2020, berikutnya atas hasil musyawarah dimaksud, pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyebutkan ia belum menyetorkan uang APBDes untuk pembiayaan tukar guling lapangan

Halaman 30 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini dan ia akan mengembalikan/menyetorkan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian Terdakwa tidak pernah melaksanakan apa yang disebutkan dalam surat pernyataan dimaksud.

- Bahwa Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/03/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan
1	Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3	Jarwo	Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan)	Pelaksana Kegiatan Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Lamijan	Perangkat Desa (Kasi Pelayanan)	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5	Suhadi Purtono	Perangkat Desa (Kasi Pelayanan)	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
6	Marwoto	Perangkat Desa (Kaur Keuangan)	Bendahara Desa
7	Wisnu Bagus Lintang Asmara	Perangkat Desa (Kasun Padangan)	Pembantu Bendahara Desa/Operator

- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 2 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 08 Februari 2022 dan dalam APBDes dimaksud disebutkan:

1	Pendapatan	
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp920.897.500,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp2.015.799.580,00
	Jumlah pendapatan	Rp2.936.697.080,00
2	Belanja	
	a. Belanja Pegawai	Rp885.357.504,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp1.159.068.036,00
	c. Belanja Modal	Rp1.034.773.394,00
	d. Belanja Tidak Terduga	Rp125.392.000,00
	Jumlah belanja	Rp3.204.590.934,00
	Suplus/ (Defisit)	Rp (267.893.854,00)

Halaman 31 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pembiayaan	
	Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya	Rp277.893.854,00
	Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa	Rp (10.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	Rp267.893.854,00

- Dalam APBDes dimaksud, terdapat Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan uraian berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
5.3.1.0 3	01. Sertifikat TKD			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.1.0 1	02. Operasional pensertifikatan TKD			
	Belanja Barang Perlengkapan			
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1 buah	10.000,00	10.000,00
5.2.1.0 5	01. Buku Ekspedisi			
	Belanja Barang cetak dan Penggandaan	1.200 lembar	300,00	360.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium			
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12 bulan	300.000,00	3.600.000,00
	01. Pembina	12 bulan	250.000,00	3.000.000,00
	02. ketua	12 bulan	200.000,00	2.400.000,00
	03. sekretaris	12 bulan	200.000,00	2.400.000,00
	04. Bendahara	72 bulan	150.000,00	10.800.000,00
	05. anggota 6 orang			
5.2.2.0 4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga ahli/Profesi/konsultan/Narasumber			
	01.Narasumber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.0 1	Belanja Perjalanan Dinas			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	12 kali	100.000,00	1.200.000,00

Halaman 32 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5.2.3.0 2	01. Pembina	12 kali	80.000,00	960.000,00
	02. Ketua	96 kali	60.000,00	5.760.000,00
	03. Anggota			
	Belanja Perjalanan Dinas Luar	3 kali	310.000,00	930.000,00
	Kabupaten/Kota	4 kali	250.000,00	1.000.000,00
	01. Pembina	24 kali	210.000,00	5.040.000,00
	02. Ketua			
	03. Anggota			
				162.860.000,00

- Bahwa dengan Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi Marwoto selaku Bendahara tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2023, selain itu, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan.
- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 07 November 2023 dan dalam Perubahan APBDes disebutkan:

1	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.936.697.080,00 Rp (29.716.020,00) Rp2.906.981.060,00
2	Belanja a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp3.204.590.934,00 Rp (29.716.020,00) Rp3.174.874.914,00



		Rp (267.893.854,00)
3	Pembiayaan	
	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	Rp277.893.854,00
	b. Bertambah/(berkurang)	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp (0,00)
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp277.893.854,00
	a. Semula	
	b. Bertambah/(berkurang)	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp10.000.000,00
		Rp (0,00)
		Rp10.000.000,00

- Atas Perubahan APBDes dimaksud, terdapat Perincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa adalah tetap sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir RAB, yang sesuai dengan RAB pada APBDes sebelum perubahan atau setidaknya tidak ada perubahan RAB.
- Bahwa pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Suhadi Purtono selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Terdakwa masih belum mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor: X.700/440/411.200/2024 tanggal 07 Agustus 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dari Perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum, mengambil sisa dana hasil pencairan anggaran terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, padahal uang tersebut seharusnya masuk ke Rekening Kas Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa yang belum selesai sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022-2023, serta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	120.000.000,00	-	120.000.000,00
	Belanja Modal Tanah	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2	Operasional Pensertifikatan TKD	57.361.450,00	14.511.450,00	42.850.000,00
	Belanja Barang Perlengkapan	14.871.450,00	14.511.450,00	360.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.711.450,00	3.711.450,00	-
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	360.000,00	-	360.000,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.800.000,00	10.800.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	-	22.200.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	5.400.000,00	-	5.400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	14.890.000,00	-	14.890.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.920.000,00	-	7.920.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.970.000,00	-	6.970.000,00
3	Rapat Panitia Sertifikasi TKD	9.937.500,00	9.937.500,00	-
	Belanja Barang Perlengkapan	7.887.500,00	7.887.500,00	-
	Belanja ATK dan Benda Pos	297.500,00	287.500,00	10.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium	2.050.000,00	2.050.000,00	-

Halaman 35 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Tugas	1.150.000,00	1.150.000,00	-
Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantuan Tugas	900.000,00	900.000,00	
JUMLAH	187.298.950,00	24.448.950,00	162.860.000,00

sebagaimana **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor X.700/440/411.200/2024 tanggal 07 Agustus 2024**

Perbuatan Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO**, selaku Perangkat Desa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa dan diangkat sebagai Bendahara Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 140/01/K/411.502.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 serta diangkat sebagai Bendahara Desa dalam Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 2 Januari 2020, pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 4 Januari 2021, dan pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 3 Januari 2022, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2023 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya



pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan tindak pidana:

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sendiri sebesar RpRp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah, dengan mengambil sisa dana hasil pencairan anggaran terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, padahal uang tersebut seharusnya masuk ke Rekening Kas Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa yang belum selesai sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022-2023, serta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO**, sehingga perbuatan Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 51 huruf a, b, c, f:

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 91:

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 37 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pasal 30 ayat (2):

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan tranSaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa.

Pasal 54 ayat (1), (2):

(1) *Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.*

(2) *Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas desa.*

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu sebagai Kaur Keuangan maupun Bendahara Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dengan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8 ayat (1), (2):

(1) *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.*

(2) *Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*

a. menyusun RAK Desa

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) Banarankulon Tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang menyebutkan:

Bendahara Desa Banarankulon bertugas sebagai:

a. menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa dan

b. memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak lainnya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor: X.700/440/411.200/2024 tanggal 07 Agustus 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 1986, Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ingin mempunyai fasilitas umum berupa lapangan sepak bola di Dusun Banaran pada desa dimaksud karena belum ada lapangan sepak bola di Dusun Banaran, sehingga untuk menindaklanjuti hal dimaksud, Kepala Desa menemukan lokasi tanah yang tepat, yaitu 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosestiko Panijo, dan Ponggolo Dariman, kemudian Kepala Desa dengan meminta persetujuan dari pemerintahan desa Banarankulon saat itu maupun keempat pemilih tanah dimaksud untuk tukar-menukar (tukar guling) bidang tanah milik keempat pemilik tanah dengan 6 (enam) bidang tanah milik desa, lalu keempat pemilih tanah menyetujuinya dan keempat bidang tanah dijadikan Fasilitas umum berupa lapangan sepak bola milik Desa Banarankulon.
- Dari tahun 1986 belum ada kejelasan sertifikat atas tukar guling tanah kas desa yang telah dilaksanakan, kemudian Pemerintah Desa Banarankulon, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa yang lain, diantaranya adalah Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Kaur Keuangan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan Rapat Musyawarah Perencanaan Desa tahun 2021 dan hasil rapat dimaksud dilakukan pencatatan menjadi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021 hingga Pemerintah Desa Banarankulon menerbitkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021. Di dalam Peraturan Desa dimaksud terdapat usulan Sub Bidang Pertanahan antara lain:
 - Sertifikasi Tanah Kas Desa sebanyak 1 paket, dengan perkiraan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan sumber dana dari PAD/DD

Halaman 39 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lain-lain sub bidang pertanahan sebanyak 1 paket dengan perkiraan anggaran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan sumber dana dari PAD.

- Bahwa Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Pelaksana Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
DARMAJI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

Dari surat keputusan dimaksud, Terdakwa merupakan Bendahawa Desa.

- Bahwa dengan memperhatikan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Februari 2021 dan dalam APBDes dimaksud disebutkan:

1	Pendapatan Desa d. Pendapatan Asli Desa e. Transfer f. Lain-lain Jumlah pendapatan	Rp899.500.000,00 Rp1.758.829.300,00 Rp0,00 Rp2.658.329.300,00
2	Belanja Desa e. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa f. Bidang Pembangunan g. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp1.520.431.100,00

Halaman 40 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bencana, Darurat dan mendesak Desa	Rp776.074.645,00
	Jumlah belanja	Rp132.991.500,00
	Suplus/ (Defisit)	Rp48.539.100,00
		Rp32.400.000,00
		Rp2.510.436.345,00
		Rp147.892.955,00
3	Pembiayaan Desa	
	c. Penerimaan Pembiayaan	Rp90.227.545,00
	d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp238.120.500,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (147.892.955,00)

- Atas APBDes dimaksud, terdapat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan uraian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
5.3.1.02	01. Sertifikasi Tanah Kas Desa			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.1.01	02. Operasional pensertifikatan TKD			
	Belanja Barang Perlengkapan			
5.2.1.06	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.711.450,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
	01.Makan dan minum kegiatan 9 org	432 paket	25.000,00	10.800.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang cetak dan Penggandaan	1.200 lembar		
	Cetak dan penggandaan berkas dll		300	360.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium			
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	01. Pembina (Kades)			
	02. ketua	12 kali	300.000,00	3.600.000,00
	03. sekretaris	12 kali	250.000,00	3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.04	04. bendahara	12 kali	200.000,00	2.400.000,00
	05. anggota 6 orang	12 kali	200.000,00	2.400.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas	72 kali	150.000,00	10.800.000,00
	01.Honor pemateri/penceramah/pengajar/narasumber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.920.000,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.970.000,00
5.2.1.01	03. Rapat Panitia Sertifikasi TKD			
	Belanja Barang Perlengkapan			
5.2.1.05	Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos			297.500,00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			
	01.Cetak dan Penggandaan undangan dll	300 lbr	300,00	90.000,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
	01.Mamin Rapat	300 paket	25.000,00	7.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium			
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	01. Honor Pembina	1 kali	150.000,00	150.000,00
	02. Honor ketua	1 kali	150.000,00	150.000,00
	03. Honor sekretaris	1 kali	150.000,00	150.000,00
	04. Honor anggota 7 orang	7 kali	100.000,00	700.000,00
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas			
	01.Honor pemateri/penceramah/pengajar/narasumber	6 jmpl	150.000,00	900.000,00
Jumlah				187.298.950,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan **sertifikasi Tanah Kas Desa** dimaksud pada tahun 2021, **Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp187.298.950,00** (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang diantaranya adalah:

Halaman 42 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)
- SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Ad. a. SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021

- Bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hingga Terdakwa meminta Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara untuk membuat SPP dimaksud dalam aplikasi Siskeudes hingga diterbitkan SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021, kemudian setelah adanya SPP dimaksud, SPP dimintakan verifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan persetujuan dari Saksi Mujiono, hingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan anggaran sesuai dengan SPP dimaksud, sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi Jarwo, lalu uang hasil pencairan dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos	3.998.950,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00
3	Belanja Barang Konsumsi	18.300.000,00
4	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00
5	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum	900.000,00
Jumlah		24.438.950,00

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Balai Desa Banarankulon, Saksi Mujiono bersama perangkat desa, yang salah satunya adalah Terdakwa, Ketua BPD bersama anggota BPD dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah desa mengenai Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa

Halaman 43 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Dengan Tanah Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dengan hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tukar menukar tanah milik desa dengan tanah milik masyarakat untuk kepentingan fasilitas umum sudah dilaksanakan pada tahun 1986.
 2. Untuk keabsahan status hukum kepemilikan tanah, maka Pemerintah Desa Banarankulon dan kepemilikan tanah warga Banarankulon maka perlu dilakukan prosesnya terhadap tukar menukar berdasarkan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa) maka perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk kepentingan fasilitas umum.
 3. Mengusulkan nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Dengan Tanah Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Fasilitas Umum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Untuk menindaklanjuti hasil musyawarah dimaksud, Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/19/K/411.510.20/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ada 9 (sembilan) orang, yaitu:

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia
1	Sumadi, SH	Perangkat Desa	Ketua
2	Suhadi Purtono	Perangkat Desa	Anggota
3	Darmaji	Perangkat Desa	Anggota
4	Suprpto	Bpd	Anggota
5	Wailan	Bpd	Anggota
6	Suprianto, S. Sn	Lpm	Anggota
7	Panidi	Kpmd	Anggota
8	Lugito	Rw	Anggota
9	Sakrip	Tokoh Masyarakat	Anggota

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 bertempat di Balai Desa Banarankulon, Saksi Mujiono bersama perangkat desa, yang salah satunya

Halaman 44 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, Ketua BPD bersama anggota BPD, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan tukar menukar tanah untuk kepentingan fasilitas umum di Desa Banarankulon antara Pemerintah Desa Banarankulon dengan Pemilik Tanah Warga Masyarakat Banarankulon Tahun 1986, yang dituangkan di dalam masing-masing surat pernyataan penguasaan fisik kedua belah pihak (sebagaimana terlampir)
2. Tanah milik Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persi l	Kela s		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel. Tani
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Eks. Bk. Hansip
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks Soebandi
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks Soebandi
Jumlah					± 19.590	

3. Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persi l	Kela s		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosentiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
Jumlah					± 19.590	

4. Karena proses tukar menukar tanah milik Desa Banarankulon dengan Pemilik Tanah Warga Banarankulon sudah dilaksanakan pada tahun 1986 maka Pemerintah Desa Banarankulon dan Pemilik Tanah Warga Banarankulon sepakat untuk dilaksanakan proses administrasinya untuk diajukan permohonan ijin pelepasan-pelepasan hak atas Tanah Milik Desa Banarankulon kepada Bupati Nganjuk, yang selanjutnya untuk diteruskan pengajuan permohonan ijin pelepasan hak atas tanah kas desa Banarankulon kepada Gubernur Jawa Timur.



5. Dengan telah dilaksanakannya musyawarah desa ini kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banarankulon untuk menetapkan persetujuan pelepasan Tanah Kas Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
6. Bahwa dari masing-masing ahli waris pemilik tanah pengganti telah sepakat dan saling menyetujui serta bilamana terjadi selisih kurang ataupun selisih lebih dalam pengukuran di Badan Pertanahan Kab. Nganjuk saling menerima dan tidak mempermasalahkan ke jalur hukum.
 - Untuk menindaklanjuti hasil musyawarah desa dimaksud, BPD Desa Banarankulon menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Nomor 04 tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, Saksi Jarwo bersama Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum menggunakan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), hasil pencairan sebagian anggaran untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa untuk melaksanakan kegiatan persiapan sertifikasi tanah kas desa.
 - Bahwa hasil dari kegiatan persiapan sertifikasi tanah kas desa antara lain:
 1. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Wirjoguno Sinah meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Harianto, Sukarmo, Mukinem, Bani dan Suyonomor.
 2. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Panidi meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Sayuk dan Suparmi.
 3. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Djojosentiko Panijo meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Lamijo, Evy Pragawati, Wahyu Inastri, Jesika Tri Krisna Handayani, Sukarman, Paidi Hardiono, Jasmani, Monica Sefti Anggraini Putri, Avizha Dianeersky, Partono, Sri Wahyuni.

Halaman 46 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



4. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Ponggolo Dariman meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Dasi, Tamin, dan Damiran.

- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 16 November 2021 dan dalam Perubahan APBDes dimaksud:

1	Pendapatan Desa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	 Rp2.658.329.300,00 Rp26.711.100,00 Rp2.685.040.400,00
2	Belanja Desa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	 Rp2.510.436.955,00 Rp454.590.759,00 Rp2.965.027.104,00 Rp (427.879.659,00)
3	Pembiayaan Desa 3.1. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	 Rp90.227.545,00 Rp230.879.659,00 Rp321.107.204,00 Rp238.120.500,00 Rp (197.000.000,00) Rp41.120.500,00 Rp0,00

Atas Perubahan APBDes dimaksud, terdapat Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang sesuai dengan RAB pada APBDes sebelum perubahan atau setidaknya tidak ada perubahan RAB.

Ad.b. SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021

Halaman 47 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan operasional pensertifikatan tanah kas desa hingga Terdakwa meminta Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara untuk membuat SPP dimaksud dalam aplikasi Siskeudes hingga diterbitkan SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021, kemudian setelah adanya SPP dimaksud, SPP dimintakan verifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan persetujuan dari Saksi Mujiono, hingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan anggaran sesuai dengan SPP dimaksud, sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jarwo.

Ad.c. SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021

- Bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan operasional pensertifikatan tanah kas desa hingga Terdakwa meminta Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara untuk membuat SPP dimaksud dalam aplikasi Siskeudes hingga diterbitkan SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021, kemudian setelah adanya SPP dimaksud, SPP dimintakan verifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan persetujuan dari Saksi Mujiono, hingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan anggaran sesuai dengan SPP dimaksud, sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Jarwo.
- Bahwa karena sebagian anggaran diterima oleh Saksi Jarwo pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada bulan terakhir tahun 2021, kegiatan sertifikasi tanah kas desa tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2021 dan Saksi Jarwo dengan sepengetahuan Saksi Sumadi, menyerahkan sisa anggaran yang diterimanya untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa, kemudian anggaran yang Terdakwa terima dari Saksi Jarwo dimaksud, dan yang masih ada pada Terdakwa, dengan total sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). tidak Terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Desa Banarankulon di bank Jatim dengan Nomor Rekening: 0192251150 untuk dapat dianggarkan kembali dalam APBDes tahun anggaran 2022 dan

Halaman 48 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempergunakan anggaran dimaksud untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan
1	Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3	Jarwo	Kaur Umum dan	Pelaksana Kegiatan Bidang
4	Marwoto	Pelaksana Seksi Kesejahteraan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5	Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Darmaji	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7	Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kasun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/Operator

Dari surat keputusan dimaksud, Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** (selanjutnya disebut Terdakwa) merupakan Bendahara Desa.

- Bahwa Kepala Desa bersama Ketua BPD berhasil menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 06 Januari 2022 dan realisasi atas kegiatan sertifikasi tanah desa adalah Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari anggaran sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga sisa anggaran untuk kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 24 Februari 2022 dan dalam APBDes dimaksud disebutkan:

1	Pendapatan	
---	------------	--

Halaman 49 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Pendapatan Asli Desa b. Pendapatan Transfer Jumlah pendapatan	Rp899.500.000,00 Rp1.865.422.200,00 Rp2.764.922.200,00
2	Belanja a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal d. Belanja Tidak Terduga Jumlah belanja Suplus/ (Defisit)	 Rp798.581.064,00 Rp1.058.452.320,00 Rp557.261.936,00 Rp522.000.000,00 Rp2.936.295.320,00 Rp (171.373.120,00)
3	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa Pembiayaan Netto	 Rp176.373.120,00 Rp (5.000.000,00) Rp171.373.120,00

- Atas APBDes dimaksud, terdapat Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan uraian berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
5.3.1.0 3	01. Sertifikasi tanah kas desa Belanja Modal Pengukuran dan sertifikat tanah 01. Biaya sertifikasi TKD	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.1.0 1	02. Operasional pensertifikatan TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 01. Buku Ekspedisi	1 buah	10.000,00	10.000,00
5.2.1.0 5	Belanja Barang cetak dan Penggandaan 01. Cetak dan pengadaan berkas	1.200 lmb	300,00	360.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana			

Halaman 50 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan			
	01. Pembina	12 bulan	300.000,00	3.600.000,00
	02. ketua	12 bulan	250.000,00	3.000.000,00
	03. sekretaris	12 bulan	200.000,00	2.400.000,00
	04. Bendahara	12 bulan	200.000,00	2.400.000,00
5.2.2.0 4	05. anggota 6 orang	72 bulan	150.000,00	10.800.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga ahli/ Profesi/konsultan/Narasumber			
	01.Narasumber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.0 1	Belanja Perjalanan Dinas			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			
		12 kali	100.000,00	1.200.000,00
	01. Pembina	12 kali	80.000,00	960.000,00
	02. Ketua	96 kali	60.000,00	5.760.000,00
	03. Anggota			
5.2.3.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			
		3 kali	310.000,00	930.000,00
	01. Pembina	4 kali	250.000,00	1.000.000,00
	02. Ketua	24 kali	210.000,00	5.040.000,00
	03. Anggota			
		TOTAL		162.860.000,0 0

- Bahwa dengan Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, Terdakwa tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022, selain itu, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, kemudian karena tidak ada permintaan pencairan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Saksi Jarwo untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah desa, perbuatan Terdakwa yang belum menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh

Halaman 51 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, belum dapat diketahui oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan.

- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 03 November 2022 dan dalam Perubahan APBDes dimaksud:

1	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.764.922.200,00 Rp73.718.780,00 Rp2.838.640.980,00
2	Belanja a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp2.936.295.320,00 Rp71.218.780,00 Rp3.007.514.100,00 Rp (168.873.120,00)
3	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	 Rp176.373.120,00 Rp (2.500.000,00) Rp173.873.120,00 Rp5.000.000,00 Rp (0,00) Rp5.000.000,00

- Atas Perubahan APBDes dimaksud, terdapat Perincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa adalah tetap sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang sesuai dengan RAB pada APBDes sebelum perubahan atau setidaknya tidak ada perubahan RAB.
- Bahwa pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon,

Halaman 52 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, kemudian karena tidak ada permintaan pencairan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Saksi Jarwo untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah desa, perbuatan Terdakwa yang belum menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon hingga pada akhir tahun 2022, Terdakwa ditemui oleh Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon untuk meminta Buku Rekening Kas Desa Banarankulon dan Terdakwa menyerahkan buku rekening dimaksud kepada Saksi Mujiono, lalu Saksi Mujiono mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon dan menyebutkan uang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan musyawarah bersama untuk membahas permasalahan Terdakwa yang menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi, yang diantaranya adalah menggunakan anggaran untuk melaksanakan sertifikasi tanah kas desa (kegiatan tukar guling) dan salah satu hasil musyawarah dimaksud adalah Terdakwa harus mengembalikan semua keuangan desa yang digunakan untuk kepentingan pribadinya kepada Pemerintah Desa dalam tahun 2020, berikutnya atas hasil musyawarah dimaksud, pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyebutkan ia belum menyetorkan uang APBDes untuk pembiayaan tukar guling lapangan sampai saat ini dan ia akan mengembalikan/menyetorkan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian Terdakwa tidak pernah melaksanakan apa yang disebutkan dalam surat pernyataan dimaksud.

- Bahwa Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/03/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan
1	Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 53 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3	Jarwo	Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan)	Pelaksana Kegiatan Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Lamijan	Perangkat Desa (Kasi Pelayanan)	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5	Suhadi Purtono	Perangkat Desa (Kasi Pelayanan)	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
6	Marwoto	Perangkat Desa (Kaur Keuangan)	Bendahara Desa
7	Wisnu Bagus Lintang Asmara	Perangkat Desa (Kasun Padangan)	Pembantu Bendahara Desa/Operator

- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 2 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 08 Februari 2022 dan dalam APBDes dimaksud disebutkan:

1	Pendapatan a. Pendapatan Asli Desa b. Pendapatan Transfer Jumlah pendapatan	Rp920.897.500,00 Rp2.015.799.580,00 Rp2.936.697.080,00
2	Belanja a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal d. Belanja Tidak Terduga Jumlah belanja Suplus/ (Defisit)	Rp885.357.504,00 Rp1.159.068.036,00 Rp1.034.773.394,00 Rp125.392.000,00 Rp3.204.590.934,00 Rp (267.893.854,00)
3	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa Pembiayaan Netto	Rp277.893.854,00 Rp (10.000.000,00) Rp267.893.854,00

- Dalam APBDes dimaksud, terdapat Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan uraian berikut:

Kode	Uraian	Anggaran
------	--------	----------

Halaman 54 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun		Volume	Harga Satuan	Jumlah
5.3.1.0 3	01. Sertifikat TKD Belanja Modal Pengadaan Tanah 01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,0 0	120.000.000,0 0
5.2.1.0 1	02. Operasional pensertifikatan TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 01. Buku Ekspedisi	1 buah	10.000,00	10.000,00
5.2.1.0 5	Belanja Barang cetak dan Penggandaan 01. Cetak dan pengadaan berkas	1.200 lembar	300,00	360.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Pembina 02. ketua 03. sekretaris 04. Bendahara 05. anggota 6 orang	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 72 bulan	300.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00	3.600.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 10.800.000,00
5.2.2.0 4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga ahli/Profesi/ konsultan/Narasumber 01.Narasumber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 01. Pembina 02. Ketua 03. Anggota	12 kali 12 kali 96 kali	100.000,00 80.000,00 60.000,00	1.200.000,00 960.000,00 5.760.000,00
5.2.3.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 01. Pembina 02. Ketua 03. Anggota	3 kali 4 kali 24 kali	310.000,00 250.000,00 210.000,00	930.000,00 1.000.000,00 5.040.000,00
				162.860.000,0 0

Halaman 55 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa dengan Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi Marwoto selaku Bendahara tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2023, selain itu, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan.
- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 07 November 2023 dan dalam Perubahan APBDes disebutkan:

1	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.936.697.080,00 Rp (29.716.020,00) Rp2.906.981.060,00
2	Belanja a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp3.204.590.934,00 Rp (29.716.020,00) Rp3.174.874.914,00 Rp (267.893.854,00)
3	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp277.893.854,00 Rp (0,00) Rp277.893.854,00 Rp10.000.000,00 Rp (0,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp10.000.000,00
--	-----------------

- Atas Perubahan APBDes dimaksud, terdapat Perincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa adalah tetap sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir RAB, yang sesuai dengan RAB pada APBDes sebelum perubahan atau setidaknya tidak ada perubahan RAB.
- Bahwa pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Suhadi Purtono selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Terdakwa masih belum mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa dari Perbuatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, yang telah melawan hukum, mengambil sisa dana hasil pencairan anggaran terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, padahal uang tersebut seharusnya masuk ke Rekening Kas Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa yang belum selesai sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022-2023, serta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	120.000.000,00	-	120.000.000,00
	Belanja Modal Tanah	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2	Operasional Pensertifikatan TKD	57.361.450,00	14.511.450,00	42.850.000,00

Halaman 57 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	Belanja Barang Perlengkapan	14.871.450,00	14.511.450,00	360.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.711.450,00	3.711.450,00	-
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	360.000,00	-	360.000,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.800.000,00	10.800.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	-	22.200.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	5.400.000,00	-	5.400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	14.890.000,00	-	14.890.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.920.000,00	-	7.920.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.970.000,00	-	6.970.000,00
3	Rapat Panitia Sertifikasi TKD	9.937.500,00	9.937.500,00	-
	Belanja Barang Perlengkapan	7.887.500,00	7.887.500,00	-
	Belanja ATK dan Benda Pos	297.500,00	287.500,00	10.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium	2.050.000,00	2.050.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Tugas	1.150.000,00	1.150.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantuan Tugas	900.000,00	900.000,00	-
	JUMLAH	187.298.950,00	24.448.950,00	162.860.000,00

sebagaimana **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor X.700/440/411.200/2024 tanggal 07 Agustus 2024.**

Perbuatan Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO**, selaku Perangkat Desa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa dan diangkat sebagai Bendahara Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 140/01/K/411.502.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 serta diangkat sebagai Bendahara Desa dalam Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 2 Januari 2020, pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 4 Januari 2021, dan pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 3 Januari 2022, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2023 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan tindak pidana:

dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan dimaksud atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan mengambil sisa dana hasil pencairan anggaran terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, padahal uang tersebut seharusnya masuk ke Rekening Kas Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa yang belum selesai sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 59 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes) Tahun Anggaran 2022-2023, serta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekira tahun 1986, Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ingin mempunyai fasilitas umum berupa lapangan sepak bola di Dusun Banaran pada desa dimaksud karena belum ada lapangan sepak bola di Dusun Banaran, sehingga untuk menindaklanjuti hal dimaksud, Kepala Desa menemukan lokasi tanah yang tepat, yaitu 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosentiko Panijo, dan Ponggolo Dariman, kemudian Kepala Desa dengan meminta persetujuan dari pemerintahan desa Banarankulon saat itu maupun keempat pemilih tanah dimaksud untuk tukar-menukar (tukar guling) bidang tanah milik keempat pemilik tanah dengan 6 (enam) bidang tanah milik desa, lalu keempat pemilih tanah menyetujuinya dan keempat bidang tanah dijadikan Fasilitas umum berupa lapangan sepak bola milik Desa Banarankulon.
- Dari tahun 1986 belum ada kejelasan sertifikat atas tukar guling tanah kas desa yang telah dilaksanakan, kemudain Pemerintah Desa Banarankulon, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa yang lain, diantaranya adalah Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Kaur Keuangan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan Rapat Musyawarah Perencanaan Desa tahun 2021 dan hasil rapat dimaksud dilakukan pencatatan menjadi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2021 hingga Pemerintah Desa Banarankulon menerbitkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021. Di dalam Peraturan Desa dimaksud terdapat usulan Sub Bidang Pertanahan antara lain:
 - Sertifikasi Tanah Kas Desa sebanyak 1 paket, dengan perkiraan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan sumber dana dari PAD/DD
 - Lain-lain sub bidang pertanahan sebanyak 1 paket dengan perkiraan anggaran sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dengan sumber dana dari PAD.
- Bahwa Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat

Halaman 60 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Pelaksana Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi purtono	Kasi Pemberdayaan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
DARMAJI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

Dari surat keputusan dimaksud, Terdakwa merupakan Bendahawa Desa.

- Bahwa dengan memperhatikan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Februari 2021 dan dalam APBDes dimaksud disebutkan:

1	Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa b. Transfer c. Lain-lain Jumlah pendapatan	Rp899.500.000,00 Rp1.758.829.300,00 Rp0,00 Rp2.658.329.300,00
2	Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pembangunan c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bencana, Darurat dan mendesak Desa Jumlah belanja Suplus/ (Defisit)	Rp1.520.431.100,00 Rp776.074.645,00 Rp132.991.500,00 Rp48.539.100,00 Rp32.400.000,00 Rp2.510.436.345,00 Rp147.892.955,00



3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp90.227.545,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp238.120.500,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (147.892.955,00)

- Atas APBDes dimaksud, terdapat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan uraian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
5.3.1.02	01. Sertifikasi Tanah Kas Desa Belanja Modal Pengadaan Tanah 01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.1.01	02. Operasional pensertifikatan TKD Belanja Barang Perlengkapan			
5.2.1.06	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 01.Makan dan minum kegiatan 9 org	432 paket	25.000,00	10.800.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang cetak dan Penggandaan Cetak dan penggandaan berkas dll	1.200 lembar	300	360.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Pembina (Kades) 02. ketua 03. sekretaris 04. bendahara 05. anggota 6 orang	12 kali 12 kali 12 kali 12 kali	300.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00	3.600.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pematari/penceramah/pengajar/ narasumber	72 kali	150.000,00	10.800.000,00



		36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.920.000,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.970.000,00
5.2.1.01	03. Rapat Panitia Sertifikasi TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos			297.500,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			
5.2.1.06	01.Cetak dan Penggandaan undangan dll Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 01.Mamin Rapat	300 lbr 300 paket	300,00 25.000,00	90.000,00 7.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Honor Pembina 02. Honor ketua 03. Honor sekretaris 04. Honor anggota 7 orang	1 kali 1 kali 1 kali 7 kali	150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00 700.000,00
5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pemateri/penceramah/pengajar/narasumber	6 jmpl	150.000,00	900.000,00
Jumlah				187.298.950,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan **sertifikasi Tanah Kas Desa** dimaksud pada tahun 2021, Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran sebesar **Rp187.298.950,00** (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang diantaranya adalah:

- SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 63 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- c. SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Ad. a. SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021

- Bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hingga Terdakwa meminta Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara untuk membuat SPP dimaksud dalam aplikasi Siskeudes hingga diterbitkan SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021, kemudian setelah adanya SPP dimaksud, SPP dimintakan verifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan persetujuan dari Saksi Mujiono, hingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan anggaran sesuai dengan SPP dimaksud, sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Saksi Jarwo, lalu uang hasil pencairan dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos	3.998.950,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00
3	Belanja Barang Konsumsi	18.300.000,00
4	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00
5	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum	900.000,00
Jumlah		24.438.950,00

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Balai Desa Banarankulon, Saksi Mujiono bersama perangkat desa, yang salah satunya adalah Terdakwa, Ketua BPD bersama anggota BPD dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah desa mengenai Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Dengan Tanah Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dengan hasil musyawarah adalah sebagai berikut:
1. Bahwa tukar menukar tanah milik desa dengan tanah milik masyarakat untuk kepentingan fasilitas umum sudah dilaksanakan pada tahun 1986.



2. Untuk keabsahan status hukum kepemilikan tanah, maka Pemerintah Desa Banarankulon dan kepemilikan tanah warga Banarankulon maka perlu dilakukan prosesnya terhadap tukar menukar berdasarkan peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa) maka perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk kepentingan fasilitas umum.
3. Mengusulkan nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Dengan Tanah Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Fasilitas Umum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Untuk menindaklanjuti hasil musyawarah dimaksud, Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/19/K/411.510.20/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ada 9 (sembilan) orang, yaitu:

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia
1	Sumadi, SH	Perangkat Desa	Ketua
2	Suhadi Purtono	Perangkat Desa	Anggota
3	Darmaji	Perangkat Desa	Anggota
4	Suprpto	Bpd	Anggota
5	Wailan	Bpd	Anggota
6	Suprianto, S. Sn	Lpm	Anggota
7	Panidi	Kpmd	Anggota
8	Lugito	Rw	Anggota
9	Sakrip	Tokoh Masyarakat	Anggota

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 bertempat di Balai Desa Banarankulon, Saksi Mujiono bersama perangkat desa, yang salah satunya adalah Terdakwa, Ketua BPD bersama anggota BPD, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum dan tokoh masyarakat mengadakan musyawarah desa, dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilaksanakan tukar menukar tanah untuk kepentingan fasilitas umum di Desa Banarankulon antara Pemerintah Desa Banarankulon dengan Pemilik Tanah Warga Masyarakat Banarankulon Tahun 1986, yang dituangkan di dalam masing-masing surat pernyataan penguasaan fisik kedua belah pihak (sebagaimana terlampir)

2. Tanah milik Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persi l	Kela s		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel. Tani
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Eks. Bk. Hansip
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks Soebandi
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks Soebandi
Jumlah					± 19.590	

3. Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persi l	Kela s		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosentiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
Jumlah					± 19.590	

4. Karena proses tukar menukar tanah milik Desa Banarankulon dengan Pemilik Tanah Warga Banarankulon sudah dilaksanakan pada tahun 1986 maka Pemerintah Desa Banarankulon dan Pemilik Tanah Warga Banarankulon sepakat untuk dilaksanakan proses administrasinya untuk diajukan permohonan ijin pelepasan-pelepasan hak atas Tanah Milik Desa Banarankulon kepada Bupati Nganjuk, yang selanjutnya untuk diteruskan pengajuan permohonan ijin pelepasan hak atas tanah kas desa Banarankulon kepada Gubernur Jawa Timur.

5. Dengan telah dilaksanakannya musyawarah desa ini kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banarankulon untuk menetapkan persetujuan pelepasan Tanah Kas Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

6. Bahwa dari masing-masing ahli waris pemilik tanah pengganti telah sepakat dan saling menyetujui serta bilamana terjadi selisih kurang

Halaman 66 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



ataupun selisih lebih dalam pengukuran di Badan Pertanahan Kab. Nganjuk saling menerima dan tidak mempermasalahkan ke jalur hukum.

- Untuk menindaklanjuti hasil musyawarah desa dimaksud, BPD Desa Banarankulon menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Nomor 04 tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud, Saksi Jarwo bersama Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum menggunakan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), hasil pencairan sebagian anggaran untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa untuk melaksanakan kegiatan persiapan sertifikasi tanah kas desa.
- Bahwa hasil dari kegiatan persiapan sertifikasi tanah kas desa antara lain:
 1. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Wirjoguno Sinah meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Harianto, Sukarmo, Mukinem, Bani dan Suyonomor.
 2. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Panidi meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Sayuk dan Suparmi.
 3. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Djojoseptiko Panijo meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Lamijo, Evy Pragawati, Wahyu Inastri, Jesika Tri Krisna Handayani, Sukarman, Paidi Hardiono, Jasmani, Monica Sefti Anggraini Putri, Avizha Dianeersky, Partono, Sri Wahyuni.
 4. Surat Keterangan Waris dari Desa Banarankulon tanggal 09 September 2021 yang menerangkan Almarhum Ponggolo Dariman meninggalkan Ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 September 2021, yaitu Dasi, Tamin, dan Damiran.
- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran

Halaman 67 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 16 November 2021 dan dalam Perubahan APBDes dimaksud:

1	Pendapatan Desa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.658.329.300,00 Rp26.711.100,00 Rp2.685.040.400,00
2	Belanja Desa a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp2.510.436.955,00 Rp454.590.759,00 Rp2.965.027.104,00 Rp (427.879.659,00)
3	Pembiayaan Desa 3.1. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan setelah perubahan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp90.227.545,00 Rp230.879.659,00 Rp321.107.204,00 Rp238.120.500,00 Rp (197.000.000,00) Rp41.120.500,00 Rp0,00

Atas Perubahan APBDes dimaksud, terdapat Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang sesuai dengan RAB pada APBDes sebelum perubahan atau setidaknya tidak ada perubahan RAB.

Ad.b. SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021

- Bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan operasional pensertifikatan tanah kas desa hingga Terdakwa meminta Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara untuk membuat SPP dimaksud dalam aplikasi Siskeudes hingga

Halaman 68 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021, kemudian setelah adanya SPP dimaksud, SPP dimintakan verifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan persetujuan dari Saksi Mujiono, hingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan anggaran sesuai dengan SPP dimaksud, sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Jarwo.

Ad.c. SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021

- Bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan meminta Terdakwa untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan operasional pensertifikatan tanah kas desa hingga Terdakwa meminta Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara untuk membuat SPP dimaksud dalam aplikasi Siskeudes hingga diterbitkan SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021, kemudian setelah adanya SPP dimaksud, SPP dimintakan verifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan persetujuan dari Saksi Mujiono, hingga pada akhirnya Terdakwa menyerahkan uang hasil pencairan anggaran sesuai dengan SPP dimaksud, sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Jarwo.
- Bahwa karena sebagian anggaran diterima oleh Saksi Jarwo pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada bulan terakhir tahun 2021, kegiatan sertifikasi tanah kas desa tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2021 dan Saksi Jarwo dengan sepengetahuan Saksi Sumadi, menyerahkan sisa anggaran yang diterimanya untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa, kemudian anggaran yang Terdakwa terima dari Saksi Jarwo dimaksud, dan yang masih ada pada Terdakwa, dengan total sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). tidak Terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Desa Banarankulon di bank Jatim dengan Nomor Rekening: 0192251150 untuk dapat dianggarkan kembali dalam APBDes tahun anggaran 2022 dan Terdakwa mempergunakan anggaran dimaksud untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Halaman 69 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan
1	Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3	Jarwo	Kaur Umum dan	Pelaksana Kegiatan Bidang
4	Marwoto	Pelaksana Seksi Kesejahteraan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5	Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Darmaji	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7	Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kasun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/Operator

Dari surat keputusan dimaksud, Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** (selanjutnya disebut Terdakwa) merupakan Bendahara Desa.

- Bahwa Kepala Desa bersama Ketua BPD berhasil menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 06 Januari 2022 dan realisasi atas kegiatan sertifikasi tanah desa adalah Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dari anggaran sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga sisa anggaran untuk kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 24 Februari 2022 dan dalam APBDes dimaksud disebutkan:

1	Pendapatan a. Pendapatan Asli Desa b. Pendapatan Transfer Jumlah pendapatan	Rp899.500.000,00 Rp1.865.422.200,00 Rp2.764.922.200,00
2	Belanja a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal d. Belanja Tidak Terduga	Rp798.581.064,00 Rp1.058.452.320,00

Halaman 70 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah belanja	Rp557.261.936,00
	Suplus/ (Defisit)	Rp522.000.000,00
		Rp2.936.295.320,00
		Rp (171.373.120,00)
3	Pembiayaan	
	Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya	Rp176.373.120,00
	Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa	Rp (5.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	Rp171.373.120,00

- Atas APBDes dimaksud, terdapat Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan uraian berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
5.3.1.0 3	01. Sertifikasi tanah kas desa Belanja Modal Pengukuran dan sertifikat tanah 01. Biaya sertifikasi TKD	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.1.0 1	02. Operasional pensertifikatan TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 01. Buku Ekspedisi	1 buah	10.000,00	10.000,00
5.2.1.0 5	Belanja Barang cetak dan Penggandaan 01. Cetak dan pengadaan berkas	1.200 lmb	300,00	360.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Pembina 02. ketua 03. sekretaris 04. Bendahara 05. anggota 6 orang Belanja Jasa Honorarium Tenaga ahli/	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 72 bulan	300.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00	3.600.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 10.800.000,00

Halaman 71 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.0 4	Profesi/konsultan/Narasumber 01.Narasumber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 01. Pembina 02. Ketua 03. Anggota	12 kali 12 kali 96 kali	100.000,00 80.000,00 60.000,00	1.200.000,00 960.000,00 5.760.000,00
5.2.3.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 01. Pembina 02. Ketua 03. Anggota	3 kali 4 kali 24 kali	310.000,00 250.000,00 210.000,00	930.000,00 1.000.000,00 5.040.000,00
		TOTAL		162.860.000,0 0

- Bahwa dengan Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, Terdakwa tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022, selain itu, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, kemudian karena tidak ada permintaan pencairan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Saksi Jarwo untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah desa, perbuatan Terdakwa yang belum menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, belum dapat diketahui oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan.
- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 03 November 2022 dan dalam Perubahan APBDes dimaksud:

Halaman 72 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.764.922.200,00 Rp73.718.780,00 Rp2.838.640.980,00
2	Belanja a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp2.936.295.320,00 Rp71.218.780,00 Rp3.007.514.100,00 Rp (168.873.120,00)
3	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp176.373.120,00 Rp (2.500.000,00) Rp173.873.120,00 Rp5.000.000,00 Rp (0,00) Rp5.000.000,00

- Atas Perubahan APBDes dimaksud, terdapat Perincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa adalah tetap sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang sesuai dengan RAB pada APBDes sebelum perubahan atau setidaknya tidak ada perubahan RAB.
- Bahwa pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, kemudian karena tidak ada permintaan pencairan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Saksi Jarwo untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah desa, perbuatan Terdakwa yang belum menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam

Halaman 73 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



rekening kas desa Banarankulon hingga pada akhir tahun 2022, Terdakwa ditemui oleh Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon untuk meminta Buku Rekening Kas Desa Banarankulon dan Terdakwa menyerahkan buku rekening dimaksud kepada Saksi Mujiono, lalu Saksi Mujiono mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon dan menyebutkan uang dimaksud dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 05 Desember 2022 bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan musyawarah bersama untuk membahas permasalahan Terdakwa yang menggunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi, yang diantaranya adalah menggunakan anggaran untuk melaksanakan sertifikasi tanah kas desa (kegiatan tukar guling) dan salah satu hasil musyawarah dimaksud adalah Terdakwa harus mengembalikan semua keuangan desa yang digunakan untuk kepentingan pribadinya kepada Pemerintah Desa dalam tahun 2020, berikutnya atas hasil musyawarah dimaksud, pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyebutkan ia belum menyetorkan uang APBDes untuk pembiayaan tukar guling lapangan sampai saat ini dan ia akan mengembalikan/menyetorkan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian Terdakwa tidak pernah melaksanakan apa yang disebutkan dalam surat pernyataan dimaksud;

- Bahwa Saksi Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/03/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan
1	Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3	Jarwo	Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan)	Pelaksana Kegiatan Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Lamijan	Perangkat Desa (Kasi Pelayanan)	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
5	Suhadi Purtono	Perangkat Desa (Kasi Pelayanan)	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Marwoto	Perangkat Desa (Kaur Keuangan)	Bendahara Desa
7	Wisnu Bagus Lintang Asmara	Perangkat Desa (Kasun Padangan)	Pembantu Bendahara Desa/Operator

- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 2 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 08 Februari 2022 dan dalam APBDes dimaksud disebutkan:

1	Pendapatan a. Pendapatan Asli Desa b. Pendapatan Transfer Jumlah pendapatan	Rp920.897.500,00 Rp2.015.799.580,00 Rp2.936.697.080,00
2	Belanja a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal d. Belanja Tidak Terduga Jumlah belanja Suplus/ (Defisit)	Rp885.357.504,00 Rp1.159.068.036,00 Rp1.034.773.394,00 Rp125.392.000,00 Rp3.204.590.934,00 Rp (267.893.854,00)
3	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Desa Pembiayaan Netto	Rp277.893.854,00 Rp (10.000.000,00) Rp267.893.854,00

- Dalam APBDes dimaksud, terdapat Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan uraian berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
5.3.1.0 3	01. Sertifikat TKD			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.1.0	02. Operasional pensertifikatan TKD			

Halaman 75 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Belanja Barang Perlengkapan			
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1 buah	10.000,00	10.000,00
	01. Buku Ekspedisi			
5.2.1.0	Belanja Barang cetak dan Penggandaan	1.200 lembar	300,00	360.000,00
5	01. Cetak dan pengadaan berkas			
5.2.2.0	Belanja Jasa Honorarium			
1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12 bulan	300.000,00	3.600.000,00
	01. Pembina	12 bulan	250.000,00	3.000.000,00
	02. ketua	12 bulan	200.000,00	2.400.000,00
	03. sekretaris	12 bulan	200.000,00	2.400.000,00
	04. Bendahara	72 bulan	150.000,00	10.800.000,00
	05. anggota 6 orang			
5.2.2.0	Belanja Jasa Honorarium Tenaga ahli/Profesi/konsultan/Narasumber			
4	01.Narasumber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.0	Belanja Perjalanan Dinas			
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	12 kali	100.000,00	1.200.000,00
	01. Pembina	12 kali	80.000,00	960.000,00
	02. Ketua	96 kali	60.000,00	5.760.000,00
	03. Anggota			
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3 kali	310.000,00	930.000,00
5.2.3.0	01. Pembina	4 kali	250.000,00	1.000.000,00
2	02. Ketua	24 kali	210.000,00	5.040.000,00
	03. Anggota			
				162.860.000,00

- Bahwa dengan Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi Marwoto selaku Bendahara tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun

Halaman 76 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2023, selain itu, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan.

- Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, tanggal 07 November 2023 dan dalam Perubahan APBDDes disebutkan:

1	Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.936.697.080,00 Rp (29.716.020,00) Rp2.906.981.060,00
2	Belanja a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp3.204.590.934,00 Rp (29.716.020,00) Rp3.174.874.914,00 Rp (267.893.854,00)
3	Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan a. Semula b. Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp277.893.854,00 Rp (0,00) Rp277.893.854,00 Rp10.000.000,00 Rp (0,00) Rp10.000.000,00

- Atas Perubahan APBDDes dimaksud, terdapat Perincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa adalah tetap sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan ada juga terlampir RAB, yang sesuai dengan RAB pada APBDDes sebelum perubahan atau setidaknya tidak ada perubahan RAB.

Halaman 77 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa pada Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tidak mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Suhadi Purtono selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Terdakwa masih belum mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon sebagaimana dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa dari Perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum, mengambil sisa dana hasil pencairan anggaran terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, padahal uang tersebut seharusnya masuk ke Rekening Kas Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa yang belum selesai sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022-2023, serta uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seakan-akan uang dimaksud adalah miliknya sendiri, hingga telah mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sebesar **Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**, sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor X.700/440/411.200/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	120.000.000,00	-	120.000.000,00
	Belanja Modal Tanah	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2	Operasional Pensertifikatan TKD	57.361.450,00	14.511.450,00	42.850.000,00
	Belanja Barang Perlengkapan	14.871.450,00	14.511.450,00	360.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.711.450,00	3.711.450,00	-
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	360.000,00	-	360.000,00
	Belanja Barang Konsumsi	10.800.000,00	10.800.000,00	-



	(Makan/Minum)			
	Belanja Jasa Honorarium	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	-	22.200.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	5.400.000,00	-	5.400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	14.890.000,00	-	14.890.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.920.000,00	-	7.920.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.970.000,00	-	6.970.000,00
3	Rapat Panitia Sertifikasi TKD	9.937.500,00	9.937.500,00	-
	Belanja Barang Perlengkapan	7.887.500,00	7.887.500,00	-
	Belanja ATK dan Benda Pos	297.500,00	287.500,00	10.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium	2.050.000,00	2.050.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Tugas	1.150.000,00	1.150.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantuan Tugas	900.000,00	900.000,00	
	JUMLAH	187.298.950,00	24.448.950,00	162.860.000,00

Perbuatan Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marwoto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi sebagai Perangkat Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan jabatan sebagai Pelaksana Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. Selain itu Saksi menjabat sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan;
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Kegiatan atas sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) adalah Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan bernama Jarwo;
- Bahwa kegiatan ini pada dasarnya adalah adanya tanah milik warga masyarakat yang lokasi di pinggir jalan yang dijadikan lapangan sepak bola, kemudian warga masyarakat dimaksud diganti dengan TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon. Saksi tidak mengetahui kapan kegiatan tukar guling tersebut;
- Bahwa dengan adanya tukar guling dimaksud, lapangan sepak bola menjadi aset dari Pemerintah Desa Banarankulon sedangkan TKD dikerjakan oleh warga masyarakat untuk pertanian;
- Bahwa kegiatan sertifikasi TKD ini dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran 2021 karena adanya usulan dari Musyawarah dusun hingga Musyawarah Desa;
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi TKD di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pada akhir tahun 2021, kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan sepenuhnya, dan baru dilaksanakan sekitar beberapa persen saja, yaitu sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) saja sedangkan sisanya disuruh kembalikan ke kas desa Banarankulon, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan ke kas desa karena dalam sebuah rapat baru diketahui Terdakwa sudah menggunakan uang dimaksud dan karena belum juga dikembalikan ke kas Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk turun

Halaman 80 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit atas berapa besar sisa anggaran yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa;

- Bahwa dalam APBDes Tahun Anggaran 2022, Kegiatan sertifikasi TKD ini dianggarkan dengan nilai anggaran sebesar sisa anggaran pada akhir tahun 2021, namun anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada tahun 2022 tidak dapat dicairkan sehingga kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022, dan 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Jarwo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten

Halaman 81 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kaur Umum dan Perencanaan adalah melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan dan mengkoordinasikan perencanaan desa. sedangkan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes, melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan anggaran;
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Kegiatan atas sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) adalah Saksi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan;
- Bahwa sertifikasi TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosentiko Panijo, dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap Eks. Bk. Kel.
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Tani Eks. Bk.
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Hansip
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks Soebandi
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	

Halaman 82 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	± 19.590
--------	----------

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosentiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72

- Bahwa hasil dari kegiatan sertifikasi TKD adalah sertifikat tanah atas nama Desa Banarankulon untuk 4 (empat) bidang tanah yang digunakan untuk Lapangan sepak bola dan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari warga yang terdampak untuk 6 (enam) bidang TKD yang dikerjakan oleh ahli waris, sertifikat tanah dimaksud belum jadi;
- Bahwa anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikat TKD dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volum e	Harga Satuan	Jumlah
5.3.1.02	01. Sertifikasi Tanah Kas Desa			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.1.01	02. Operasional pensertifikatan TKD			
	Belanja Barang Perlengkapan			
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.711.450,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	432 paket	25.000,00	10.800.000,00
5.2.1.05	01. Makan dan minum kegiatan 9 org			
	Belanja Barang cetak dan Penggandaan			
	Cetak dan penggandaan berkas dll	1.200 lembar	300	360.000,00
	Belanja Jasa Honorarium			

Halaman 83 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Pembina (Kades) 02. ketua 03. sekretaris 04. Bendahara 04. anggota 6 orang	 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 72 kali	 300.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00	 3.600.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 10.800.000,00
5.2.2.0 4	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pematari/penceramah/pengajar/narasumber	 36 jmpl	 150.000,00	 5.400.000,00
5.2.3.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.920.000,00
5.2.3.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.970.000,00
5.2.1.0 1	03. Rapat Panitia Sertifikasi TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos			297.500,00
5.2.1.0 5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 01.Cetak dan Penggandaan undangan dll	300 lbr	300,00	90.000,00
5.2.1.0 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 01.Mamin Rapat	300 paket	25.000,00	7.500.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Honor Pembina 02. Honor ketua 03. Honor sekretaris 04. Honor anggota 7 orang	 1 kali 1 kali 1 kali 7 kali	 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00	 150.000,00 150.000,00 150.000,00 700.000,00
5.2.2.0 2	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pematari/penceramah/pengajar/narasumber	 6 jmpl	 150.000,00	 900.000,00

Halaman 84 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	ber			
Jumlah				187.298.950,0 0

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021, Saksi mengajukan pencairan anggaran di dalam bentuk Surat Permintaan Anggaran (SPP) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu *pertama*: SPP No.0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp 24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), *kedua*: SPP No.0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp 39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* SPP No.0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa penggunaan atas anggaran hasil pencairan pertama sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), adalah untuk penyelenggaraan rapat musyawarah membahas objek sertifikasi TKD hingga pembentukan panitia pengadaan tanah yang mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah desa, ATK terkait administrasi pengukuran, pembelian patok dan honor para panitia pengadaan tanah;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan unsur perangkat desa merupakan panitia sebagai anggota;
- Bahwa Saksi sudah membuat nota bukti dukung SPJ atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran hasil pertama atas kegiatan sertifikasi TKD, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos	3.998.950,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00
3	Belanja Barang Konsumsi	18.300.000,00
4	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00
5	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum	900.000,00
Jumlah		24.438.950,00

- Bahwa Saksi menerima anggaran pencairan anggaran pertama dimaksud dari Terdakwa dan untuk pelaksanaan kegiatan terkait sertifikasi



TKD, Saksi berkoordinasi dengan Sekretaris Desa yang juga Ketua Panitia Pengadaan Tanah, yaitu Saksi SUMADI;

- Bahwa Saksi juga menerima pencairan anggaran kedua dan ketiga dari Terdakwa, namun karena mendekati akhir tahun anggaran, Saksi yang berkoordinasi dengan Saksi SUMADI dan hasil koordinasi adalah tidak mungkin anggaran dimaksud dipergunakan untuk kegiatan sertifikasi TKD, sehingga anggaran yang diterima Saksi, Saksi SUMADI sarankan untuk dikembalikan ke Terdakwa untuk disetorkan ke rekening Kas Desa Banarankulon dan pengembalian itu menjadi SILPA agar di tahun anggaran berikutnya kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan dalam APBDes;
- Bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi TKD adalah proses pengajuan persetujuan ke Bupati dan Gubernur karena belum dilakukan penafsiran atas objek tanah oleh Appraisal dan proses ini membutuhkan waktu yang lama sedangkan proses ini belum selesai pada bulan Desember 2021 dan itu merupakan mau tutup tahun anggaran;
- Bahwa karena kegiatan sertifikasi TKD pada tahun 2021 belum selesai, kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan kembali didalam APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran yang belum dibelanjakan pada tahun 2021, yaitu Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian akibat hal ini, Kepala Desa, BPD bersama seluruh perangkat desa mengadakan rapat dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk segera mengembalikan uang tersebut ke rekening Kas Desa Banarankulon, lalu Terdakwa tetap belum mengembalikan uang dimaksud dan Inspektorat Derah Kabupaten Nganjuk turun untuk melakukan audit hingga sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021

Halaman 86 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022, dan 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Mei 2021, 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk., 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bundel Peta Ukur, 1 (satu) Bundel asli dokumentasi letak tanah TKD/ tanah pengganti milik warga Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

3. Saksi **Suhadi Purtono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten

Halaman 87 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan;
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Kegiatan atas sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) adalah Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan bernama Jarwo;
- Bahwa kegiatan ini pada dasarnya adalah adanya tanah milik warga masyarakat yang lokasi di pinggir jalan yang dijadikan lapangan sepak bola, kemudian warga masyarakat dimaksud diganti dengan TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon. Hasil dari kegiatan sertifikasi TKD adalah sertifikat tanah atas nama Desa Banarankulon untuk 4 (empat) bidang tanah yang digunakan untuk Lapangan sepak bola dan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari warga yang terdampak untuk 6 (enam) bidang TKD yang dikerjakan oleh ahli waris, sertifikat tanah dimaksud belum jadi;
- Bahwa dengan adanya tukar guling dimaksud, lapangan sepak bola menjadi aset dari Pemerintah Desa Banarankulon sedangkan TKD dikerjakan oleh warga masyarakat untuk pertanian;
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi TKD di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pada akhir tahun 2021, kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan sepenuhnya, dan baru dilaksanakan sekitar beberapa persen saja, yaitu sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) saja sedangkan sisanya sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), disuruh dikembalikan ke kas desa Banarankulon, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan ke kas desa karena dalam sebuah rapat baru diketahui Terdakwa sudah menggunakan uang dimaksud dan karena belum juga dikembalikan ke kas Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk turun melakukan audit atas berapa besar sisa anggaran yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa;
- Bahwa pada tahun 2021, kegiatan sertifikasi TKD belum selesai karena belum dapat persetujuan tukar guling dari Bupati dan menunggu ada perubahan aturan mengenai perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur proses tukar guling TKD;

Halaman 88 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dimaksud belum disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa Banarankulon dan sepengetahuan Saksi, anggaran dimaksud dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022, dan 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Sumadi, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi sebagai Sekretaris Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Selain itu Saksi menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris Desa adalah ikut merencanakan program desa yang tertuang dalam APBDes, melakukan verifikasi terhadap pengajuan penarikan dana, sebagai coordinator dalam proses

Halaman 89 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



penyusunan laporan pertanggungjawaban masing-masing bidang, ikut membantu kepala desa dalam pelaksanaan program bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa;

- Bahwa yang menjadi Pelaksana Kegiatan atas sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) adalah Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan;
- Bahwa sertifikasi TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosentiko Panijo, dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir Timur Lap
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Eks. Bk. Kel. Tani
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Hansip
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Eks Soebandi
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	
Jumlah					± 19.590	

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosentiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDes hingga pada masa kepemimpinan Mujiono sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021
- Bahwa sertifikasi TKD tidak dapat dilakukan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena harus ada prosers pelepasan tanah milik Negara, yang dalam hal ini TKD pada Desa Banarankulon yang menjadi objek adalah tanah milik Negara yang dilepaskan haknya menjadi milik perorangan.
- Bahwa sebelum dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2021, usulan atas kegiatan sertifikasi TKD (tukar guling) ini terlebih dahulu dikoodinasikan dan konsultasikan dengan Dinas PMD Nganjuk, kemudian Dinas PMD Nganjuk memberikan kesempatan untuk dicoba kegiatan tukar guling TKD dimaksud
- Bahwa TKD yang ditukargulingkan saat ini masih tercatat sebagai aset desa Banarankulon
- Bahwa hasil dari kegiatan sertifikasi TKD adalah sertifikat tanah atas nama Desa Banarankulon untuk 4 (empat) bidang tanah yang digunakan untuk Lapangan sepak bola dan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari warga yang terdampak untuk 6 (enam) bidang TKD yang dikerjakan oleh ahli waris, sertifikat tanah dimaksud belum jadi
- Bahwa anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikat TKD dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volum e	Harga Satuan	Jumlah

Halaman 91 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3.1.0 2	01. Sertifikasi Tanah Kas Desa Belanja Modal Pengadaan Tanah 01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,0 0	120.000.000,0 0
5.2.1.0 1	02. Operasional pensertifikatan TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.711.450,00
5.2.1.0 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 01.Makan dan minum kegiatan 9 org	432 paket	25.000,00	10.800.000,00
5.2.1.0 5	Belanja Barang cetak dan Penggandaan Cetak dan penggandaan berkas dll	1.200 lembar	300	360.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Pembina (Kades) 02. ketua 03. sekretaris 04. Bendahara 04. anggota 6 orang	12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 72 kali	300.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00	3.600.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 10.800.000,00
5.2.2.0 4	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pematery/penceramah/pengajar/narasumber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.920.000,00
5.2.3.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.970.000,00
5.2.1.0 1	03. Rapat Panitia Sertifikasi TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos			297.500,00
5.2.1.0 5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 01.Cetak dan Penggandaan undangan dll	300 lbr	300,00	90.000,00

Halaman 92 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5.2.1.0 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 01.Mamin Rapat	300 paket	25.000,00	7.500.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Honor Pembina 02. Honor ketua 03. Honor sekretaris 04. Honor anggota 7 orang	1 kali 1 kali 1 kali 7 kali	150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00 700.000,00
5.2.2.0 2	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pematari/penceramah/pengajar/narasumber	6 jmpl	150.000,00	900.000,00
Jumlah				187.298.950,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021, Saksi Jarwo mengajukan pencairan anggaran di dalam bentuk Surat Permintaan Anggaran (SPP) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu *pertama* :SPP No.0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), *kedua*: SPP No.0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* SPP No.0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa penggunaan atas anggaran hasil pencairan pertama sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), adalah untuk penyelenggaraan rapat musyawarah membahas objek sertifikasi TKD hingga pembentukan panitia pengadaan tanah yang mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah desa, ATK terkait administrasi pengukuran, pembelian patok dan honor para panitia pengadaan tanah
- Bahwa Terdakwa yang merupakan unsur perangkat desa merupakan panitia sebagai anggota;

Halaman 93 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Panitia Pengadaan Tanah adalah menukar tanah milik desa (TKD) dengan tanah milik masyarakat untuk fasilitas umum dan untuk memproses keabsahan status hukum kepemilikan tanah Pemerintah Desa Banarankulon dan kepemilikan tanah warga Desa Banarankulon berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Bahwa Saksi Jarwo sudah membuat nota bukti dukung SPJ atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran hasil pertama atas kegiatan sertifikasi TKD, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos	3.998.950,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00
3	Belanja Barang Konsumsi	18.300.000,00
4	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00
5	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum	900.000,00
Jumlah		24.438.950,00

- Bahwa Saksi Jarwo menerima anggaran pencairan anggaran pertama dimaksud dari Terdakwa dan untuk pelaksanaan kegiatan terkait sertifikasi TKD, Saksi berkoordinasi dengan Saksi Jarwo;
- Bahwa Saksi Jarwo juga menerima pencairan anggaran kedua dan ketiga dari Terdakwa, namun karena mendekati akhir tahun anggaran, Saksi yang berkoordinasi dengan Saksi Jarwo dan hasil koordinasi adalah tidak mungkin anggaran dimaksud dipergunakan untuk kegiatan sertifikasi TKD, sehingga anggaran yang diterima Saksi Jarwo, Saksi sarankan untuk dikembalikan ke Terdakwa untuk disetorkan ke rekening Kas Desa Banarankulon dan pengembalian itu menjadi SILPA agar di tahun anggaran berikutnya kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan dalam APBDes;
- Bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi TKD adalah proses pengajuan persetujuan ke Bupati dan Gubernur karena belum dilakukan penafsiran atas objek tanah oleh Appraisal dan proses ini membutuhkan waktu yang lama sedangkan proses ini belum selesai pada bulan Desember 2021 dan itu merupakan mau tutup tahun anggaran;
- Bahwa karena kegiatan sertifikasi TKD pada tahun 2021 belum selesai, kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan kembali didalam APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran yang belum dibelanjakan pada tahun

Halaman 94 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2021, yaitu Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian akibat hal ini, Kepala Desa, BPD bersama seluruh perangkat desa mengadakan rapat dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk segera mengembalikan uang tersebut ke rekening Kas Desa Banarankulon, lalu Terdakwa tetap belum mengembalikan uang dimaksud dan Inspektorat Derah Kabupaten Nganjuk turun untuk melakukan audit hingga sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai mobil dan sepeda motor, namun saat ini sudah tidak mempunyai apa-apa. Tanah yang diatasnya dibangun rumah tempat tinggal Terdakwa adalah warisan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai mobil isuzu Panther, dengan pembayaran secara angsuran /cicilan, namun mobil dimaksud akhirnya ditarik leasing karena tidak membayar cicilannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022, dan 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar

Halaman 95 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Mei 2021, 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk., 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bundel Peta Ukur, 1 (satu) Bundel asli dokumentasi letak tanah TKD/ tanah pengganti milik warga Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Lamijan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi sebagai Perangkat Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan jabatan sebagai Pelaksana Kasi Pemerintahan;
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Kegiatan atas sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) adalah Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan bernama Jarwo;
- Bahwa kegiatan ini pada dasarnya adalah adanya tanah milik warga masyarakat yang lokasi di pinggir jalan yang dijadikan lapangan sepak

Halaman 96 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



bola, kemudian warga masyarakat dimaksud diganti dengan TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon. Saksi tidak mengetahui kapan kegiatan tukar guling tersebut;

- Bahwa dengan adanya tukar guling dimaksud, lapangan sepak bola menjadi aset dari Pemerintah Desa Banarankulon sedangkan TKD dikerjakan oleh warga masyarakat untuk pertanian;
- Bahwa kegiatan sertifikasi TKD ini dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran 2021 karena adanya usulan dari Musyawarah dusun hingga Musyawarah Desa;
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi TKD di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pada akhir tahun 2021, kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan sepenuhnya, dan baru dilaksanakan sekitar beberapa persen saja, yaitu sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) saja sedangkan sisanya disuruh kembalikan ke kas desa Banarankulon, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan ke kas desa karena dalam sebuah rapat baru diketahui Terdakwa sudah menggunakan uang dimaksud dan karena belum juga dikembalikan ke kas Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk turun melakukan audit atas berapa besar sisa anggaran yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa;
- Bahwa dalam APBDes Tahun Anggaran 2022, Kegiatan sertifikasi TKD ini dianggarkan dengan nilai anggaran sebesar sisa anggaran pada akhir tahun 2021, namun anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada tahun 2022 tidak dapat dicairkan sehingga kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1

Halaman 97 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022, dan 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang menginput-kan pencetakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui aplikasi Siskeudes. Dasar pengajuan SPP adalah adanya rapat Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) untuk membahas perincian atas penggunaan anggaran yang sudah ditransfer ke Rekening Kas Desa dan dari hasil rapat dimaksud, Saksi memasukkan semua pengajuan anggaran ke dalam Aplikasi Siskeudes untuk dilakukan pencetakan atas SPP dimaksud melalui aplikasi Siskeudes;
- Bahwa susunan PPKD pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, Sh	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 98 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Pelaksana Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
DARMAJI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

- Bahwa yang menjadi Pelaksana Kegiatan atas sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) adalah Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan bernama JARWO;
- Bahwa kegiatan ini pada dasarnya adalah adanya tanah milik warga masyarakat yang lokasi di pinggir jalan yang dijadikan lapangan sepak bola, kemudian warga masyarakat dimaksud diganti dengan TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon. Saksi tidak mengetahui kapan kegiatan tukar guling tersebut;
- Bahwa dengan adanya tukar guling dimaksud, lapangan sepak bola menjadi aset dari Pemerintah Desa Banarankulon sedangkan TKD dikerjakan oleh warga masyarakat untuk pertanian;
- Bahwa kegiatan sertifikasi TKD ini dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran 2021 karena adanya usulan dari Musyawarah dusun hingga Musyawarah Desa;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021, Saksi Jarwo mengajukan pencairan anggaran di dalam bentuk Surat Permintaan Anggaran (SPP) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu *pertama*: SPP No.0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), *kedua*: SPP No.0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* SPP No.0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Yang menyerahkan hasil pencairan anggaran ke Pelaksana Kegiatan adalah Terdakwa;

Halaman 99 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa penggunaan atas anggaran hasil pencairan pertama sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Saksi Jarwo telah menggunakan anggaran dimaksud bersama Panitia Pengadaan Tanah, yang ketuanya adalah Saksi Sumadi (Sekretaris Desa), dan sedangkan untuk pencairan kedua dan ketiga dikembalikan ke Terdakwa karena sudah bulan Desember 2021, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan dimaksud;
- Bahwa karena kegiatan sertifikasi TKD pada tahun 2021 belum selesai, kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan kembali didalam APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran yang belum dibelanjakan pada tahun 2021, yaitu Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi TKD di dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pada akhir tahun 2021, kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan sepenuhnya, dan baru dilaksanakan sekitar beberapa persen saja, yaitu sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) saja sedangkan sisanya seharusnya kembalikan ke kas desa Banarankulon, namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan ke kas desa karena dalam sebuah rapat baru diketahui Terdakwa sudah menggunakan uang dimaksud dan karena belum juga dikembalikan ke kas Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk turun melakukan audit atas berapa besar sisa anggaran yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa;
- Bahwa dalam APBDes Tahun Anggaran 2022, Kegiatan sertifikasi TKD ini dianggarkan dengan nilai anggaran sebesar sisa anggaran pada akhir tahun 2021, namun anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud pada tahun 2022 tidak dapat dicairkan sehingga kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan pada tahun 2022;
- Bahwa sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;

Halaman 100 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022, dan 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Suprpto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi ketua BPD Desa Banarankulon sejak tahun 2019 s.d sekarang;
- Bahwa sertifikat TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosenitiko Panijo, dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola;

Halaman 101 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDes hingga pada masa kepemimpinan Mujiono sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa hasil dari kegiatan sertifikasi TKD adalah sertifikat tanah atas nama Desa Banarankulon untuk 4 (empat) bidang tanah yang digunakan untuk Lapangan sepak bola dan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari warga yang terdampak untuk 6 (enam) bidang TKD yang dikerjakan oleh ahli waris, sertifikat tanah dimaksud belum jadi;
- Bahwa anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikat TKD dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Saksi untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021, Saksi Jarwo mengajukan pencairan anggaran di dalam bentuk Surat Permintaan Anggaran (SPP) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu *pertama* : sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), *kedua* : sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa penggunaan atas anggaran hasil pencairan pertama sebesar Rp 24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), adalah untuk penyelenggaraan rapat musyawarah membahas objek sertifikasi TKD hingga pembentukan panitia pengadaan tanah yang mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah desa, ATK terkait administrasi pengukuran, pembelian patok dan honor para panitia pengadaan tanah;

Halaman 102 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam susunan panitia pengadaan tanah Terdakwa sebagai anggota panitia;
- Bahwa tugas dari Panitia Pengadaan Tanah adalah menukar tanah milik desa (TKD) dengan tanah milik masyarakat untuk fasilitas umum dan untuk memproses keabsahan status hukum kepemilikan tanah Pemerintah Desa Banarankulon dan kepemilikan tanah warga Desa Banarankulon berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi Jarwo sudah membuat nota bukti dukung SPJ atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran hasil pertama atas kegiatan sertifikasi TKD;
- Bahwa untuk hasil pencairan anggaran kedua dan ketiga, Saksi Jarwo sudah menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk Terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Desa Banarankulon untuk menjadi SILPA dan kegiatan dimaksud dapat dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran selanjutnya;
- Bahwa karena kegiatan sertifikasi TKD pada tahun 2021 belum selesai, kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan kembali didalam APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran yang belum dibelanjakan pada tahun 2021, yaitu Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), namun karena pada tahun anggaran 2022, tak ada anggaran yang dapat dicairkan untuk kegiatan sertifikasi TKD hingga Saksi selaku panita pengadaan tanah bertanya-tanya hingga akhirnya Saksi ketahui tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan karena Terdakwa belum menyetorkan sisa anggaran untuk kegiatan ini ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD menerima Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2021 karena Saksi mengira sisa anggaran untuk kegiatan sertifikasi TKD pada tahun anggaran 2021 sudah disetorkan ke Rekening Kas Desa dan menjadi SILPA, karena Saksi tidak menegtahui saat itu jika sisa anggaran tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) karena anggaran dimaksud dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian akibat hal ini, Kepala Desa, BPD bersama seluruh perangkat desa mengadakan rapat dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk

Halaman 103 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



segera mengembalikan uang tersebut ke rekening Kas Desa Banarankulon, yang dibuat pada tanggal 06 Desember 2022 lalu Terdakwa tetap belum mengembalikan uang dimaksud dan Inspektorat Derah Kabupaten Nganjuk turun untuk melakukan audit hingga sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali ganti mobil, namun sekarang Terdakwa tidak mempunyai mobil lagi karena Terdakwa mempunyai banyak hutang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022, dan 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **Wiwik Azizah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 104 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Pendamping Desa dengan wilayah kerja di Kecamatan pada tahun anggaran 2020 s.d 2022;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pendamping Desa di Kecamatan Bagor adalah melakukan pendampingan dalam proses kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas segala kegiatan di desa yang anggarannya berasal dari Dana Desa, di wilayah kerja seluruh desa di Kecamatan Bagor;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti perencanaan hingga pelaksanaan atas kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD), yang danggarkan pada APBDes Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kegiatan sertifikasi TKD tidak selesai dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga sisa anggaran untuk itu menjadi Silpa dan dianggarkan kembali atas kegiatan dimaksud pada APBDes Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya audit Inspektorat pada tahun 2022 yang menyebutkan kegiatan pembangunan pendopo/rumah joglo dan kegiatan Sertifikasi TKD;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Bagian PMD pada Kecamatan Bagor telah menyetujui atas pengajuan pencairan anggaran atas SPP pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi TKD pada bulan Desember 2021 atau pada akhir tahun 2021 hingga akhirnya pengajuan SPP dimaksud disetujui oleh Camat dan Camat menerbitkan Surat Pengantar Pencairan Anggaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi M. Agung Setyawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pendamping local desa pada tahun 2017 s.d 2021 di Kecamatan Sukomoro, dengan lokasi tugas adalah Desa Sumengko, Desa Ngrami, Desa Ngrenget, sedangkan pada tahun 2022 s.d sekarang, di Kecamatan Bagor, dengan lokasi tugas adalah Desa Balongrejo, Desa Girirejo, Desa Paron dan Desa Banarankulon;

Halaman 105 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi menjadi Pendamping Lokal Desa adalah Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Teknik Infrastruktur;
- Bahwa Saksi menjadi pendamping local desa di Desa Banarankulon sejak tahun 2022, dengan tugas sebagai fasilitator mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi/pertanggungjawaban pembangunan penggunaan dana desa;
- Bahwa Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2021, Saksi tidak mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi/pertanggungjawabann atas kegiatan dimaksud karena Saksi belum menjadi pendamping local desa di desa Banarankulon pada tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Iin Purnami, SH, M. Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada Kecamatan Bagor pada tahun 2022 dan pada tahun 2021, Saksi menjadi Kasi Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Bagor;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kasi PMD adalah melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di seluruh desa dalam satu wilayah kecamatan;
- Bahwa Saksi menjadi Kasi PMD pada Kecamatan Bagor sejak tahun 2022, sehingga Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan sertifikasi TKD yang dianggarkan dalam APBDes Desa Banarankulon Tahun anggaran 2021 dan karena pelaksanaannya pada tahun 2021. Kasi PMD pada

Halaman 106 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tahun 2021 adalah Pak Suryadi yang sudah pensiun pada tahun 2022 hingga akhirnya Saksi gantikan;

- Bahwa proses penerbitan surat pengantar pencairan anggaran dari Camat adalah adanya surat permohonan pengajuan dari Desa yang dilampiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan dengan adanya tanda tangan dari Pelaksana Kegiatan, sudah ada tanda tangan dari Sekretaris Desa selaku verifikasi atas pengajuan pencairan anggaran, disetujui oleh Kepala Desa dengan adanya tanda tangannya, kemudian dari PMD Kecamatan melakukan penelitian mengenai apakah ada anggaran yang dapat dicairkan untuk memenuhi SPP dimaksud karena biasa pihak Kecamatan mendapatkan surat pemberitahuan dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk mengenai adanya anggaran pusat yang sudah turun/masuk ke Rekening Kas Desa, selanjutnya apabila ada anggarannya, bagian PMD menyetujuinya dan diteruskan kepada Camat dan apabila Camat setuju, maka Surat Pengantar Pencairan Anggaran bisa diterbitkan;
- Bahwa sehubungan dengan anggaran yang mepet dalam artian anggaran dari pusat masuk ke Rekening Kas Desa pada bulan November/awal Desember, sehingga kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan lain cukup sulit untuk dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran, sehingga daripada resiko, dicairkan namun disetorkan kembali pada akhir tahun anggaran untuk menjadi SILPA. Oleh karena itu anggaran yang ditransfer pusat ke Rekening Kas Desa pada akhir tahun anggaran, tidak harus dicairkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi **RR. Sri Retno Panestuti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Kecamatan Bagor pada tahun 2022 sampai dengan



sekarang. Saksi menjadi Kasi Kesejahteraan Masyarakat pada Kecamatan Bagor sejak tahun 2014 s.d 2021;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten sebagai perpanjangan tangan dari Camat Bagor, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dan melakukan verifikasi awal pembuatan APBDes Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak mengetahui adanya kegiatan sertifikasi TKD yang dianggarkan dalam APBDes Desa Banarankulon Tahun anggaran 2021 dan karena pelaksanaannya pada tahun 2021, Saksi masih menjadi Kasi Kesejahteraan Masyarakat pada kecamatan yang tidak terkait dengan kegiatan dimaksud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **Panidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Banarankulon dan terkait dengan Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) tahun 2021, Saksi menjadi panitia pengadaan tanah;
- Bahwa tugas Saksi selaku panitia pengadaan tanah adalah tugas dari Panitia Pengadaan Tanah adalah menukar tanah milik desa (TKD) dengan tanah milik masyarakat untuk fasilitas umum dan untuk memproses keabsahan status hukum kepemilikan tanah Pemerintah Desa Banarankulon dan kepemilikan tanah warga Desa Banarankulon berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Bahwa sertifikasi TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosentiko Panijo, dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa

Halaman 108 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel.
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Tani
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks. Bk.
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Hansip
Jumlah					± 19.590	

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosenitiko panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72

- Bahwa usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDes hingga pada masa kepemimpinan Mujiono sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa hasil dari kegiatan sertifikasi TKD adalah sertifikat tanah atas nama Desa Banarankulon untuk 4 (empat) bidang tanah yang digunakan untuk Lapangan sepak bola dan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris

Halaman 109 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dari warga yang terdampak untuk 6 (enam) bidang TKD yang dikerjakan oleh ahli waris, sertifikat tanah dimaksud belum jadi;

- Bahwa yang dilaksanakan oleh Desa atas kegiatan Sertifikasi TKD adalah menyelenggaraan rapat musyawarah membahas objek sertifikasi TKD hingga pembentukan panitia pengadaan tanah yang mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah desa, ATK terkait administrasi pengukuran, pembelian patok dan honor para panitia pengadaan tanah rapat, pembelian dan pemasangan banner, beli patok hingga pemasangan patok. Patok disini adalah dipasang sebagai batas pada lapangan dari pihak petani;
- Bahwa susunan panitia pengadaan tanah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia
1	Sumadi, SH	Perangkat Desa	Ketua
2	Suhadi Purtono	Perangkat Desa	Anggota
3	DARMAJI	Perangkat Desa	Anggota
4	Suprpto	BPD	Anggota
5	Wailan	BPD	Anggota
6	Suprianto, S. Sn	LPM	Anggota
7	Panidi	KPMD	Anggota
8	Lugito	RW	Anggota
9	Sakrip	Tokoh Masyarakat	Anggota

- Bahwa Saksi pernah diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Sumadi sebagai upah saat pematokan tanah;
- Bahwa saat pematokan tanah untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi TKD, yang datang adalah tim pengukuran dari BPN Nganjuk. yang melakukan pemasangan patok adalah Saksi, Khoilan dan Sugianto. Ahli waris sebagian ada yang datang. Dari unsure Pemerintah desa, ada SUMADI dan SUHADI. Saksi tidak mengetahui apakah ada dari unsure kecamatan;
- Bahwa proses sertifikasi yang telah dilaksanakan adalah masih dalam pengukuran tanah dan pemasangan patok. Saksi tidak mengetahui prosesnya ke BPN Nganjuk;
- Bahwa karena kegiatan sertifikasi TKD pada tahun 2021 belum selesai, kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan kembali didalam APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran yang belum dibelanjakan pada tahun 2021, yaitu Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan

Halaman 110 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah), namun pada tahun 2022, tak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

- Bahwa sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian akibat hal ini, Kepala Desa, BPD bersama seluruh perangkat desa mengadakan rapat pada bulan Desember 2022, lalu Terdakwa tetap belum mengembalikan uang dimaksud dan Inspektorat Derah Kabupaten Nganjuk turun untuk melakukan audit hingga sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Mei 2021, 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk., 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bundel Peta Ukur, 1 (satu) Bundel asli dokumentasi letak tanah TKD/ tanah pengganti milik warga Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi **Agus Prayitno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 111 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi sebagai Perangkat Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan jabatan sebagai Kepala Dusun Banaran. Selain itu Saksi juga sebagai panitia pengadaan tanah yang terkait dengan Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD);
- Bahwa tugas Saksi sebagai panitia pengadaan tanah adalah menukar tanah milik desa (TKD) dengan tanah milik masyarakat untuk fasilitas umum dan untuk memproses keabsahan status hukum kepemilikan tanah Pemerintah Desa Banarankulon dan kepemilikan tanah warga Desa Banarankulon berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Bahwa sertifikasi TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosentiko Panijo, dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel.
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Tani
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks. Bk.
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Hansip Eks Soebandi
Jumlah					± 19.590	

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah	Luas	Ket.
----	-------------------	--------------	------	------

Halaman 112 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



					(M2)	
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosentiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72

- Bahwa lokasi tanah warga yang dijadikan lapangan sepak bola terletak di Dusun Banaran;
- Bahwa usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDes hingga pada masa kepemimpinan Mujiono sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa hasil dari kegiatan sertifikasi TKD adalah sertifikat tanah atas nama Desa Banarankulon untuk 4 (empat) bidang tanah yang digunakan untuk Lapangan sepak bola dan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari warga yang terdampak untuk 6 (enam) bidang TKD yang dikerjakan oleh ahli waris, sertifikat tanah dimaksud belum jadi;
- Bahwa yang dilaksanakan oleh Desa atas kegiatan Sertifikasi TKD adalah menyelenggaraan rapat musyawarah membahas objek sertifikasi TKD hingga pembentukan panitia pengadaan tanah yang mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah desa, ATK terkait administrasi pengukuran, pembelian patok dan honor para panitia pengadaan tanah rapat, pembelian dan pemasangan banner, beli patok hingga pemasangan patok. Patok disini adalah dipasang sebagai batas pada lapangan dari pihak petani;
- Bahwa Terdakwa merupakan Panitia Sertifikasi;
- Bahwa saat pematokan tanah untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi TKD, yang datang adalah tim pengukuran dari BPN Nganjuk. yang melakukan pemasangan patok adalah Saksi, Khoilan dan Sugianto. Ahli

Halaman 113 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



waris sebagian ada yang datang. Dari unsure Pemerintah desa, ada Sumadi, Suhadi dan Saksi yang saat itu menyaksikan pematokan tanah. Saksi tidak mengetahui apakah ada dari unsure kecamatan;

- Bahwa hasil kegiatan sertifikasi TKD adalah masih belum diterbitkannya sertifikat tanah;
- Bahwa karena kegiatan sertifikasi TKD pada tahun 2021 belum selesai, kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan kembali didalam APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran yang belum dibelanjakan pada tahun 2021, yaitu Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), namun pada tahun 2022, tak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah untuk melaksanakan kegiatan dimaksud karena tidak adanya anggaran dalam Kas Desa Banarankulon untuk dicairkan untuk melaksanakan kegiatan ini;
- Bahwa sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian akibat hal ini, Kepala Desa, BPD bersama seluruh perangkat desa mengadakan rapat pada tanggal 06 Desember 2022 hingga Terdakwa membuat surat pernyataan untuk segera mengembalikan sisa anggaran ke rekening kas desa, lalu Terdakwa tetap belum mengembalikan uang dimaksud dan Inspektorat Derah Kabupaten Nganjuk turun untuk melakukan audit hingga sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Mei 2021, 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk., 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun

Halaman 114 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bundel Peta Ukur, 1 (satu) Bundel asli dokumentasi letak tanah TKD/ tanah pengganti milik warga Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi **Sukarmo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah warga masyarakat Desa Banarankulon;
- Bahwa sertifikasi TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosenitiko Panijo, dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel.
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Tani
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks. Bk.
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Hansip



Jumlah	± 19.590
--------	----------

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosenitiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72

- Bahwa sepengetahuan Saksi, usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDes hingga pada masa kepemimpinan Mujiono sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi adalah adalah ahli waris dari Wirjoguno Sinah berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Suwarno selaku Camat Bagor dan Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon, yang menerangkan bahwa Bapak Wirjoguno Sinah (Alm tahun 2013) menikah dengan Ibu Suratinem (Alm tahun 2011) yang dikarunia 6 (enam) orang anak bernama Todjo (Alm tahun 2010 dengan ahli waris Harianto), Marno (Alm tahun 2012), Saksi sendiri Sukarmo, Mukinem, Bani, dan Suyono;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Suwarno selaku Camat Bagor dan Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon, kami para ahli waris yaitu Harianto, Saksi sendiri Sukarmo, Mukinem, Bani, dan Suyono menyatakan bahwa Wirjoguno Sinah (Alm) memiliki harta peninggalan tanah sawah gogol dengan Bukti SK Gubernur Jawa Timur Nomor: 1/Agr/47/X/HM/01-G/72 dengan luas +4.890 M2 atas nama Wirjoguno Sinah terletak di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor

Halaman 116 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kabupaten Nganjuk. Bahwa pada tahun 1986 tanah tersebut telah dilakukan tukar menukar tanah untuk kepentingan fasilitas umum (lapangan) dengan Pemerintah Desa Banarankulon. Pada saat ini kami semua ahli waris Wirjoguno Sinah telah sepakat dan setuju bahwa tanah peninggalan Wirjoguno Sinah di tukar dengan Tanah Kas Desa dan selanjutnya untuk diproses secara administrasi dalam proses penerbitannya;

- Bahwa sampai saat ini sertifikat tanah hasil kegiatan sertifikasi TKD adalah belum jadi sehingga Saksi selaku ahli waris kedudukannya tidak jelas dalam mengerjakan TKD yang menjadi bagian ahli waris sebagai tanah pengganti atas tanah milik Alm bapaknya yang sudah menjadi lapangan sepak bola milik Desa;
- Bahwa Saksi pernah diajak hadir dalam pematokan tanah yang menjadi objek kegiatan sertifikasi TKD, tanahnya dipatok-patok;
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat membahas "tukar guling" namun sertifikat belum ada dan saat ditanyakan ke pemerintah desa seperti ke Kepala Desa Banarankulon, namun Kepala Desa menyebutkan masih proses. Saksi tidak mengetahui sampai kapan prosesnya dan hal ini menimbulkan ketidakjelasan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi **Damiran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah warga masyarakat Desa Banarankulon;
- Bahwa sertifikasi TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosentiko Panijo,

Halaman 117 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel.
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Tani
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks. Bk.
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Hansip
Jumlah					± 19.590	

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosenitiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72

- Bahwa sepengetahuan Saksi, usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDDes hingga pada masa kepemimpinan Mujiono sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDDes Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saya adalah ahli waris dari Sdr. Ponggolo Dariman berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Suwarno selaku Camat Bagor

Halaman 118 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon. Bahwa Bapak Ponggolo Dariman (Alm tahun 1975) menikah dengan Ibu Saminem (Alm tahun 1973) yang dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Samidi (Alm). Bapak Samidi (Alm tahun 2007) menikah dengan Ibu Sukiyem (Alm tahun 1993) yang dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Dasi, Tamin, dan Saksi sendiri Damiran;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Suwarno selaku Camat Bagor dan Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon, kami para ahli waris yaitu DASI, TAMIN, dan Saksi sendiri Damiran menyatakan bahwa Sdr. Ponggolo Dariman (Alm) memiliki harta peninggalan tanah sawah gogol dengan Bukti SK Gubernur Jawa Timur Nomor: 1/Agr/47/X/HM/01-G/72 dengan luas +-4.890 M2 atas nama Ponggolo Dariman terletak di Desa Bariarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Bahwa pada tahun 1986 tanah tersebut telah dilakukan tukar menukar tanah untuk kepentingan fasilitas umum (lapangan) dengan Pemerintah Desa Banarankulon. Pada saat ini kami semua ahli waris Ponggolo Dariman telah sepakat dan setuju bahwa tanah peninggalan Ponggolo Dariman di tukar dengan Tanah Kas Desa dan selanjutnya untuk diproses secara administrasi dalam proses penerbitannya. Bahwa sampai saat ini sertifikat tanah hasil kegiatan sertifikasi TKD adalah belum jadi sehingga Saksi selaku ahli waris kedudukannya tidak jelas dalam mengerjakan TKD yang menjadi bagian ahli waris sebagai tanah pengganti atas tanah milik Alm bapaknya yang sudah menjadi lapangan sepak bola milik Desa;
- Bahwa Saksi pernah diajak hadir dalam pematokan tanah yang menjadi objek kegiatan sertifikasi TKD, tanahnya dipatok-patok;
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat membahas "tukar guling" namun sertifikat belum ada dan saat ditanyakan ke pemerintah desa seperti ke Kepala Desa Banarankulon, namun Kepala Desa menyebutkan masih proses. Saksi tidak mengetahui sampai kapan prosesnya dan hal ini menimbulkan ketidakjelasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Halaman 119 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi **Sukarman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah warga masyarakat Desa Banarankulon;
- Bahwa sertifikat TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosestiko Panijo, dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel.
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Tani
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks. Bk.
Jumlah					± 19.590	

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosestiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72

Halaman 120 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
---	------------------	--------	----	---	---------	-----------------------

- Bahwa sepengetahuan Saksi, usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDes hingga pada masa kepemimpinan MUJIONO sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi adalah ahli waris dari Djojosestiko Panijo berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Suwarno selaku Camat Bagor dan Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon, yang menerangkan Almarhum Djojosestiko Panijo meninggalkan Ahli waris bernama Minah (Alm), dan keturunan dari Minah (Alm), yaitu Lamijo, Evy Pragawati, Wahyu Inastri, Jesika Tri Krisna Handayani, Sukarman, Paidi Hardiono, Jasmani, Monica Sefti Anggraini Putri, Avizha Dianeersky, Partono, Sri Wahyuni;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Suwarno selaku Camat Bagor dan Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon, kami para ahli waris yaitu Lamijo, Evy Pragawati, Wahyu Inastri, Jesika Tri Krisna Handayani, Sukarman, Paidi Hardiono, Jasmani, Monica Sefti Anggraini Putri, Avizha Dianeersky, Partono, Sri Wahyuni menyatakan bahwa Djojosestiko Panijo (Alm) memiliki harta peninggalan tanah sawah gogol dengan Bukti SK Gubernur Jawa Timur Nomor: 1/Agr/47/X/HM/01-G/72 dengan luas ± 4.890 M2 atas nama Djojosestiko Panijo terletak di Desa Bariarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Bahwa pada tahun 1986 tanah tersebut telah dilakukan tukar menukar tanah untuk kepentingan fasilitas umum (lapangan) dengan Pemerintah Desa Banarankulon. Pada saat ini kami semua ahli waris Djojosestiko Panijo telah sepakat dan setuju bahwa tanah peninggalan Djojosestiko Panijo di tukar dengan Tanah Kas Desa dan selanjutnya

Halaman 121 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diproses secara administrasi dalam proses penerbitannya. Bahwa sampai saat ini sertifikat tanah hasil kegiatan sertifikasi TKD adalah belum jadi sehingga Saksi selaku ahli waris kedudukannya tidak jelas dalam mengerjakan TKD yang menjadi bagian ahli waris sebagai tanah pengganti atas tanah milik Alm bapaknya yang sudah menjadi lapangan sepak bola milik Desa;

- Bahwa Saksi pernah diajak hadir dalam pematokan tanah yang menjadi objek kegiatan sertifikasi TKD, tanahnya dipatok-patok;
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat membahas "tukar guling" namun sertifikat belum ada dan saat ditanyakan ke pemerintah desa seperti ke Kepala Desa Banarankulon, namun Kepala Desa menyebutkan masih proses. Saksi tidak mengetahui sampai kapan prosesnya dan hal ini menimbulkan ketidakjelasan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi **Suparmi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah warga masyarakat Desa Banarankulon;
- Bahwa sertifikasi TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosentiko Panijo, dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

Halaman 122 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel.
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Tani
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks. Bk.
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Hansip
Jumlah					± 19.590	

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosentiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72

- Bahwa sepengetahuan Saksi, usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDes hingga pada masa kepemimpinan Mujiono sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi adalah ahli waris dari Panidi berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Suwarno selaku Camat Bagor dan Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon, yang menerangkan bahwa Almarhum Panidi meninggalkan Ahli waris yaitu Sayuk dan Suparmi;
- Berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh Suwarno selaku Camat Bagor dan Mujiono selaku Kepala Desa Banarankulon, kami para ahli waris yaitu Sayuk dan Suparmi menyatakan bahwa Panidi (Alm) memiliki harta peninggalan tanah sawah gogol dengan Bukti SK Gubernur Jawa

Halaman 123 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor: 1/Agr/47/X/HM/01-G/72 dengan luas +-4.890 M2 atas nama Panidi terletak di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Bahwa pada tahun 1986 tanah tersebut telah dilakukan tukar menukar tanah untuk kepentingan fasilitas umum (lapangan) dengan Pemerintah Desa Banarankulon. Pada saat ini kami semua ahli waris Panidi telah sepakat dan setuju bahwa tanah peninggalan Panidi di tukar dengan Tanah Kas Desa dan selanjutnya untuk diproses secara administrasi dalam proses penerbitannya;

- Bahwa Saksi pernah diajak hadir dalam pematokan tanah yang menjadi objek kegiatan sertifikasi TKD, tanahnya dipatok-patok;
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat membahas "tukar guling" namun sertifikat belum ada dan saat ditanyakan ke pemerintah desa seperti ke Kepala Desa Banarankulon, namun Kepala Desa menyebutkan masih proses. Saksi tidak mengetahui sampai kapan prosesnya dan hal ini menimbulkan ketidakjelasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi **Mujiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** sebagai Bendahara Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan sebagai Perangkat Desa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi sebagai Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Saksi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan tentang

Halaman 124 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBDes, menetapkan PTPKD (Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Pelaksana Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
DARMAJI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

- Bahwa pada saat masa Saksi menjadi kepala desa, kegiatan sertifikasi TKD terealisasi yang sebelumnya sudah diajukan usulan dimaksud dalam Musdus maupun Musdes pada tahun 2021 hingga mendapat dukungan dari BPD untuk dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2021. Pada masa periode kepala desa sebelumnya, banyak kepala desa yang janji-janji atas kegiatan sertifikasi TKD, namun hanya janji-janji saja;
- Bahwa sertifikasi TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik Wirjoguno Sinah, Panidi, Djojosenitiko Panijo, dan Ponggolo Dariman yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

Halaman 125 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel.
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Tani
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks. Bk.
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Hansip
Jumlah					± 19.590	

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosenitiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72

- Bahwa sepengetahuan Saksi, usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDes hingga pada masa kepemimpinan Mujiono sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa hasil dari kegiatan sertifikasi TKD adalah sertifikat tanah atas nama Desa Banarankulon untuk 4 (empat) bidang tanah yang digunakan untuk Lapangan sepak bola dan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari warga yang terdampak untuk 6 (enam) bidang TKD yang dikerjakan oleh ahli waris, sertifikat tanah dimaksud belum jadi;
- Bahwa anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikat TKD dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 126 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volum e	Harga Satuan	Jumlah
5.3.1.0 2	01. Sertifikasi Tanah Kas Desa Belanja Modal Pengadaan Tanah 01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,0 0	120.000.000,0 0
5.2.1.0 1	02. Operasional pensertifikatan TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.711.450,00
5.2.1.0 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 01.Makan dan minum kegiatan 9 org	432 paket	25.000,00	10.800.000,00
5.2.1.0 5	Belanja Barang cetak dan Penggandaan Cetak dan penggandaan berkas dll	1.200 lembar	300	360.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Pembina (Kades) 02. ketua 03. sekretaris 04. Bendahara 04. anggota 6 orang	12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 72 kali	300.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00	3.600.000,00 3.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 10.800.000,00
5.2.2.0 4	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pemateri/penceramah/pengajar/narasum ber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.0 1	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.920.000,00 6.970.000,00
5.2.3.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			
5.2.1.0 1	03. Rapat Panitia Sertifikasi TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos			297.500,00



5.2.1.0 5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300 lbr	300,00	90.000,00
5.2.1.0 6	01.Cetak dan Penggandaan undangan dll Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300 paket	25.000,00	7.500.000,00
	01.Mamin Rapat			
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1 kali	150.000,00	150.000,00
	01. Honor Pembina	1 kali	150.000,00	150.000,00
	02. Honor ketua	1 kali	150.000,00	150.000,00
	03. Honor sekretaris	7 kali	100.000,00	700.000,00
	04. Honor anggota 7 orang			
5.2.2.0 2	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pemateri/penceramah/pengajar/narasum ber	6 jmpl	150.000,00	900.000,00
Jumlah				187.298.950,0 0

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021, Saksi Jarwo mengajukan pencairan anggaran di dalam bentuk Surat Permintaan Anggaran (SPP) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu *pertama* :SPP untuk pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), *kedua* : SPP untuk pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* SPP 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah;
- Bahwa penggunaan atas anggaran hasil pencairan pertama sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), adalah untuk penyelenggaraan rapat musyawarah membahas objek sertifikasi TKD hingga pembentukan panitia pengadaan tanah yang mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah desa, ATK terkait administrasi pengukuran, pembelian patok dan honor para panitia pengadaan tanah;
- Bahwa susunan panitia pengadaan tanah adalah sebagai berikut:



No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia
1	Sumadi, SH	Perangkat Desa	Ketua
2	Suhadi Purtono	Perangkat Desa	Anggota
3	DARMAJI	Perangkat Desa	Anggota
4	Suprpto	BPD	Anggota
5	Wailan	BPD	Anggota
6	Suprianto, S. Sn	LPM	Anggota
7	Panidi	KPMD	Anggota
8	Lugito	RW	Anggota
9	Sakrip	Tokoh Masyarakat	Anggota

- Bahwa Saksi Jarwo sudah membuat nota bukti dukung SPJ atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran hasil pertama atas kegiatan sertifikasi TKD, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos	3.998.950,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00
3	Belanja Barang Konsumsi	18.300.000,00
4	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00
5	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum	900.000,00
Jumlah		24.438.950,00

- Bahwa Saksi Jarwo menerima anggaran pencairan anggaran pertama dimaksud dari Terdakwa dan untuk pelaksanaan kegiatan terkait sertifikasi TKD, Saksi berkoordinasi dengan Saksi Jarwo;
- Bahwa Saksi Jarwo juga menerima pencairan anggaran kedua dan ketiga dari Terdakwa, namun karena mendekati akhir tahun anggaran, Saksi yang berkoordinasi dengan Saksi Jarwo dan hasil koordinasi adalah tidak mungkin anggaran dimaksud dipergunakan untuk kegiatan sertifikasi TKD, sehingga anggaran yang diterima Saksi Jarwo, Saksi sarankan untuk dikembalikan ke Terdakwa untuk disetorkan ke rekening Kas Desa Banarankulon dan pengembalian itu menjadi SILPA agar di tahun anggaran berikutnya kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan dalam APBDes;
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan sertifikasi TKD, prosesnya sudah dilaksanakan, namun belum ada sertifikat tanah atas hasil sertifikasi TKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Bahwa prosedur yang telah dilaksanakan adalah pembug desa, pengukuran dan administrasi;

- Bahwa TKD yang menjadi objek kegiatan sertifikasi TKD masih menjadi asset desa, walaupun sehari-harinya dikerjakan oleh para ahli waris dari pemilik tanah yang tanahnya sudah menjadi fasilitas umum berupa lapangan sepak bola;
- Bahwa karena kegiatan sertifikasi TKD pada tahun 2021 belum selesai, kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan kembali didalam APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran yang belum dibelanjakan pada tahun 2021, yaitu Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula dari adanya perbincangan antara BPD dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi TKD pada tahun 2022 karena kegiatan dimaksud pada tahun 2021 belum selesai dilaksanakan dengan alasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dimaksud tidak ada dan sisa anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2021 belum disetorkan ke Rekening Kas Desa, kemudian Saksi mendapatkan informasi yang serupa dari Pelaksana Kegiatan atas sertifikasi TKD dan Terdakwa belum menyetorkan sisa anggaran pada akhir tahun 2021 karena anggarannya kemungkinan anggarannya dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, lalu Saksi menegur Pelaksana Kegiatan dan Operator untuk menyampaikannya kepada Terdakwa dan setelah masih belum dikembalikan sisa anggaran dimaksud ke Rekening Kas Desa, Saksi bersama BPD dan seluruh perangkat desa melakukan rapat untuk mengetahui apakah Terdakwa sudah menyetorkan sisa anggaran tahun 2021 dimaksud ke Rekening Kas Desa, selanjutnya Terdakwa mengakui belum menyetorkan sisa anggaran untuk kegiatan dimaksud pada akhir tahun 2021, karena dipakai untuk kepentingan pribadi hingga akhirnya Terdakwa membuat surat pernyataan untuk segera menyetorkan anggaran dimaksud ke Rekening Kas Desa. karena hal dimaksud, Saksi melihat sekali atas Buku Rekening Kas Desa Banarankulon yang disimpan oleh Terdakwa dan memang benar dalam rekening kas desa, belum ada setoran atas anggaran dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah),

Halaman 130 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian akibat hal ini, Kepala Desa, BPD bersama seluruh perangkat desa mengadakan rapat dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk segera mengembalikan uang tersebut ke rekening Kas Desa Banarankulon, lalu Terdakwa tetap belum mengembalikan uang dimaksud dan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk turun untuk melakukan audit hingga sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa sehubungan dengan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus dikembalikan Terdakwa guna disetorkan kembali ke rekening kas desa Banarankulon;
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai mobil dan sepeda motor, namun saat ini sudah tidak mempunyai apa-apa;
- Bahwa Terdakwa pernah mempunyai mobil isuzu Panther, dengan pembayaran secara angsuran /cicilan, namun mobil dimaksud akhirnya ditarik leasing karena tidak membayar cicilannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022, dan 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor

Halaman 131 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Mei 2021, 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk., 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021, 1 (satu) Bundel Peta Ukur, 1 (satu) Bundel asli dokumentasi letak tanah TKD/ tanah pengganti milik warga Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pernah menitipkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi agar uang dimaksud dibawa oleh Saksi sambil menunggu Terdakwa melunasi sisanya untuk membayar semua uang yang harus dikembalikan, dan Terdakwa mempunyai bukti 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2022 mengenai Saksi yang menerima titipan uang sebesar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa. Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli **Ardhiana Shovianti, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli didengarkan keterangannya sebagai Ahli sehubungan dengan anggaran Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dalam APBDes Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Ahli saat ini menjadi PNS pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk dengan jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;

Halaman 132 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan keuangan dan asset desa masuk dalam lingkup pelaksana tugas ahli sebagai penggerak swadaya masyarakat karena ahli ditugaskan di bidang keuangan, asset dan ekonomi desa;
- Bahwa kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) sebagaimana dianggarkan dalam APBDes Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021 adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa karena biaya pengamanan asset desa sebagaimana dimaksud dibebankan pada APBDes;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa proses tukar menukar dilakukan dengan tahapan:
 1. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait dengan hasil musyawarah desa tentang tukar menukar TKD dengan lokasi calon tanah pengganti berada pada desa setempat;
 2. Kepala Desa melanjutkan menyampaikan permohonan ijin kepada bupati/walikota untuk selanjutnya bupati/walikota meneruskan permohonan ijin kepada gubernur;
- Bahwa ada anggaran untuk sertifikasi TKD di Desa Banarankulon yang belum dilaksanakan dan belum dipertanggungjawabkan karena sisa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran sebelumnya yang belum selesai, tidak disetorkan ke rekening Kas Desa, sehingga pada tahun anggaran selanjutnya, kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak dapat dicairkan;
- Bahwa kegiatan sertifikasi TKD ini tidak dapat dilakukan dengan jalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena disini ada TKD yang dialihkan menjadi milik pribadi, sehingga mekanismenya berbeda. Karena TKD adalah aset desa, maka untuk pelepasannya memerlukan persetujuan dari Bupati/Gubernur;
- Bahwa karena kegiatan sertifikasi TKD belum selesai dan pelaksanaan kegiatan secara swakelola, maka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah anggaran itu ada pada bendahara, yang sekaligus adalah kaur keuangan, bendahara wajib menyetorkan ke Rekening Kas Desa dan dicatatkan dalam buku bantu panjar agar dalam APBDes tahun anggaran berikutnya bisa dianggarkan kembali atas kegiatan tersebut. adanya ketentuan pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, yang menyebutkan:

Halaman 133 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggunaan anggaran yang diterima dan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
2. Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam kas desa;
3. Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam buku kas umum dan buku bantu panjar;

Oleh karena itu tidak diperbolehkan bendahara desa tidak menyetorkan kembali ke rekening kas desa atas sisa anggaran hasil pencairan dari APBDes pada akhir tahun anggaran.

- Bahwa untuk mengetahui apakah ada sisa anggaran pada akhir tahun yang dapat disetorkan kembali ke rekening kas desa, tinggal melakukan pengecekan di Siskeudes untuk mengetahui apakah anggaran sudah selesai dicairkan dan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Apabila masih ada yang belum selesai, akan ada Silpa, yang dapat dimasukkan dalam pembiayaan pada APBDes Perubahan;
- Bahwa penyetoran atas sisa anggaran di akhir tahun ke Rekening Kas Desa adalah suatu kewajiban;
- Bahwa sehubungan dengan alasan belum selesainya kegiatan sertifikasi TKD adalah belum adanya perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang mengatur mengenai proses pelepasan TKD, namun saat ini sudah ada perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa untuk kegiatan sertifikasi TKD lebih baiknya dilakukan setelah ada persetujuan dari Bupati/Gubernur untuk pelepasan TKD, namun bisa juga sebelum ada persetujuan dimaksud karena dengan tidak selesainya proses untuk memperoleh persetujuan dimaksud, sisa anggaran atas belum selesainya kegiatan dimaksud, dimasukkan ke Rekening Kas Desa untuk dapat dianggarkan pada tahun berikutnya;

2. Ahli **Anas Nasrullah, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

Halaman 134 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli didengarkan keterangannya sebagai Ahli sehubungan dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Ahli menjadi Auditor Muda sejak tahun 2018 dan sudah pernah mengikuti Diklat Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli riwayat penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara antara lain:
 - 1) Audit berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor B-1733/0.5.29/Fd 1/11/2017 tertanggal 21 Nopember 2017 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara (PKN);
 - 2) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor B-1270/0.5.29/Fd.1/08/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 perihal Pemohonan Audit dan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN);
 - 3) Surat KaKejari Nganjuk Nomor B/1013/VIII/RES 3.3/2019/Satreskim Tanggal 26 Agustus 2019 Hal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Dasar penugasan Ahli melakukan audit adalah:
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagaimana surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor: B-834/M.5.31/Fd. 1/07/2024 Tanggal 03 Juli 2024 Perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
 - 2) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 700/851/411 200/2024 Tanggal 15 Juli 2024 perihal Melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk,
- Bahwa ruang lingkup penugasan Ahli adalah:

Halaman 135 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Tujuan Penugasan, yaitu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilaksanakan dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021.
 - 2) Ruang lingkup penugasan, yaitu Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami laksanakan mencakup Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
 - 3) Batasan Tanggung jawab, yaitu tanggung jawab tim terbatas pada data/bukti/dokumen yang diperoleh saat pelaksanaan audit PKKN, Pelaksanaan Audit PKKN atas kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2021 olhe Sdr. DARMAJI
- Bahwa Prosedur Penugasan Ahli adalah: Reviuw dokumen, Prosedur analitis, Pengujian fisik, Konfirmasi, Observasi, Wawancara dan Rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - Bahwa metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, maka perhitungan kerugian keuangan negara menggunakan metode menghitung perbandingan realisasi anggaran yang seharusnya dilaksanakan dengan anggaran yang telah dikeluarkan dari Rekening Kas Desa;
 - Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:



No	Uraian	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	120.000.000,00	-	120.000.000,00
	Belanja Modal Tanah	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2	Operasional Pensertifikatan TKD	57.361.450,00	14.511.450,00	42.850.000,00
	Belanja Barang Perlengkapan	14.871.450,00	14.511.450,00	360.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.711.450,00	3.711.450,00	-
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	360.000,00	-	360.000,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.800.000,00	10.800.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	-	22.200.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	5.400.000,00	-	5.400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	14.890.000,00	-	14.890.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.920.000,00	-	7.920.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.970.000,00	-	6.970.000,00
3	Rapat Panitia Sertifikasi TKD	9.937.500,00	9.937.500,00	-
	Belanja Barang Perlengkapan	7.887.500,00	7.887.500,00	-
	Belanja ATK dan Benda Pos	297.500,00	287.500,00	10.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium	2.050.000,00	2.050.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Tugas	1.150.000,00	1.150.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantuan Tugas	900.000,00	900.000,00	-
JUMLAH		187.298.950,00	24.448.950,00	162.860.000,00

ahwa anggaran untuk kegiatan Sertifikasi TKD adalah Rp 187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) telah dicairkan semua dengan memperhatikan anggaran yang tersimpan dalam Rekening Kas Desa, kemudian penggunaan anggaran dimaksud, yang telah

Halaman 137 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dengan nota maupun SPJ adalah Rp 24.448.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga masih ada sisa anggaran yang dicairkan namun tidak digunakan untuk kegiatan dimaksud sebesar Rp 162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Karena sisa anggaran dimaksud tidak digunakan sampai akhir tahun, sisa anggaran dimaksud disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa untuk menjadi SILPA, namun oleh bendahara sisa anggaran tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa, justru dipergunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa dengan tidak disetorkan ke Rekening Kas Desa atas sisa anggaran dimaksud, kegiatan dimaksud dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran berikutnya dengan anggaran sebesar sisa anggaran yang belum dilaksanakan untuk kegiatan dimaksud pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga dengan tidak masuknya sisa anggaran ke Rekening Kas Desa, kegiatan sertifikasi TKD pada tahun anggaran berikutnya tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tidak dapat dicairkan dan anggaran tidak dapat dicairkan karena tidak ada anggarannya dalam Rekening Kas Desa
- Bahwa perbuatan bendahara yang tidak menyetorkan kembali sisa anggaran atas kegiatan sertifikasi TKD ke Rekening Kas Desa menyebabkan Inspektorat turun ke Desa Banarankulon dan melakukan audit ketaatan pada tanggal 17 Mei 2023 hingga Inspektorat menemukan hal ini dan dijadikan bahan temuan dengan Rekomendasi agar Bendahara segera menyetorkan sisa anggaran dimaksud ke rekening Kas Desa, kemudian karena Bendahara belum melaksanakan rekomendasi dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan audit khusus atas hal ini;
- Bahwa pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak turun ke Desa Banarankulon untuk melakukan audit rutin;

3. Ahli **Iqbal Felisiano, S.H., L. LM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli didengarkan keterangannya sebagai Ahli sehubungan dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terkait Kegiatan

Halaman 138 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya sejak Desember 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam daftar riwayat hidup, Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus/perkara tindak pidana korupsi antara lain dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan layanan siap siar TVRI, RSUD Hasan Basery Kandangan;
- Bahwa secara harfiah, korupsi menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain;

Adapun definisi tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya definisi tindak pidana korupsi yaitu semua tindak pidana yang diatur baik dalam UU tindak pidana korupsi atau UU diluar UU Tindak Pidana korupsi tetapi mengatur tentang delict tindak pidana korupsi.

Adapun bentuk/atau jenis tindak pidana korupsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling tidak diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) bentuk yaitu sebagai berikut: Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan; dan Gratifikasi.

- Bahwa Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut lamintang digunakan untuk menunjukan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu dimaksud menurut J.E. Sahetapy. melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum ketika memenuhi semua rumusan

Halaman 139 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



delik dari undang-undang (asas legalitas). Di sisi lain menurut ajaran melawan hukum materil, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum ketika perbuatan tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang, atau dengan kata lain, untuk menjadi melawan hukum harus dilihat tidak hanya dari ketentuan hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai yang dianut di masyarakat. Sifat melawan hukum (wederrechtelijk) materil sendiri dibedakan dalam dua fungsi, yakni melawan hukum materil dalam fungsi positif dan melawan hukum materil dalam fungsi negatif. Berfungsi negatif mengandung arti bahwa, suatu perbuatan dapat hilang sifat melawan hukumnya walaupun secara nyata perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa unsur sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana mengandung makna melawan hukum yang luas baik formil maupun materil baik dalam fungsi negatif maupun positif.

Akan tetapi, dalam perkembangan hukumnya penafsiran sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi berubah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 yang menyatakan sifat melawan hukum dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai sebagai melawan hukum formil. Adapun sifat melawan hukum Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan Pasal 2 ayat (1), dimana sifat melawan hukum pada ketentuan Pasal 3 tidak disebutkan secara jelas dalam ketentuan, akan tetapi tergambar dan dugaan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan si pembuat pelaku tindak pidana sebagai tindakan melawan hukum. Sehingga perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus dimaknai hanya bertentangan dengan peraturan tertulis saja;

Halaman 140 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hukum administrasi setidaknya hanya memberikan pengelompokan tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori 'penyalahgunaan wewenang', hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Melampaui wewenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mencampuradukan wewenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
3. Bertindak sewenang-wenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehingga untuk menjustifikasi 'penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi merujuk pada tiga kelompok di atas. Adapun 'penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum pidana korupsi tidak ditemukan parameter-parameter yuridis sebagai justifikasi penyalahgunaan wewenang namun dalam praktek peradilan tipikor ditemukan hakim memberikan definisi apa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 K/Pid. Sus/2020 sebagaimana berikut:

"Yang dimaksud penyalahgunaan kewenangan menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pemangku jabatan publik yang menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan dari jabatan, menggunakan kewenangan yang melampaui batas kewenangan, menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, menggunakan kewenangan tidak sesuai ketentuan hukum"

- Bahwa pengertian unsur "setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari adalah berbeda. Unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sehingga lebih tepat memasukan orang-perseorangan tersebut secara pribadi karena di dalam rumusan pasal

Halaman 141 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengisyaratkan setiap orang tersebut memegang suatu jabatan atau kedudukan. Unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generally*, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Serta dalam unsur 'melawan hukum' dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan genus", sedangkan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 merupakan spesies Penyalahgunaan Wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur 'melawan hukum' subyek deliknya setiap orang;

- Bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi (*het verrijken van zichzelf, andere, of een bedrijf*) dalam Pasal 2 adalah bertambahnya atau meningkatnya harta kekayaan berupa uang, harta benda atau asset lainnya, yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain atau korporasi, sedangkan yang dimaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi (*om zich of een ander waderrechtelijk te bevorderen*) dalam Pasal 3 adalah memberikan keuntungan atau manfaat, baik secara materiil maupun non materiil kepada diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Perangkat Desa" adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan Bendahara Desa dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri dengan melihat dari sumber penghasilannya yang berasal dari keuangan negara atau bukan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:
Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- Bahwa Substansi dalam Pasal 8 ini mengambil norma dalam Pasal 415 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dalam KUHP, basic dalam delik Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP yaitu "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." Yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu.
- Bahwa delik penggelapan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 5 tahun 2014 bahwa: Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal ini APBDesa adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang (sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya), yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai

Halaman 143 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yang bersumber dari APBDesa sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian. Berdasarkan definisi tersebut terdapat 3 (tiga) unsur kerugian negara, yaitu:

1. Adanya kekurangan uang, surat berharga atau barang,
2. Kerugian itu harus nyata dan pasti jumlahnya
3. Kerugian itu harus berasal atau akibat dari perbuatan melawan hukum (sengaja/alpa).

- Bahwa Kerugian negara/daerah/desa pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara/daerah/desa, tetapi menurut kenyataan keluar dan tangan pemerintah/kas negara/daerah dengan cara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/kas negara/daerah/desa adalah kasnya Pemerintah Desa. Atas dasar hal tersebut, kerugian negara/kerugian daerah/desa terjadi pada saat digunakannya uang negara/daerah/desa yang tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dialokasikan dalam APBDesa. Dengan kata lain, Kerugian negara/daerah/desa pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara/daerah/desa, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/kas negara/daerah/desa dengan cara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.
- Bahwa dalam Pasal 8 UU Tipikor, inti deliknya adalah penggelapan dalam jabatan, namun dalam pasal ini memang tidak menyebutkan adanya kerugian keuangan Negara, tapi perbuatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU Tipikor dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara. namun apakah diperlukan adanya kerugian keuangan Negara dalam Pasal 8 ini, masih menjadi perdebatan diantara para ahli hukum pidana;
- Bahwa Perangkat desa tidak mengetahui kewenangannya, dan dalam melakukan tupoksinya, ia melakukan tindak pidana korupsi, maka dengan adanya UU ada pengundangan dalam lembaran Negara sehingga semua orang tahu hukum, apalagi perangkat desa adalah pejabat public;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk No.X.700/440/411.200/2024 tanggal 07 Agustus

Halaman 144 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, yang menerangkan bahwa Hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terkait Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Surat yang sah menuntut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf c KUHP, guna membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Perangkat Desa berupa Kepala Urusan Keuangan Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa dan selaku Bendahara Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021, dan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Kegiatan atas sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) adalah Saksi JARWO selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan;
- Bahwa sertifikasi TKD ini adalah bermula pada tahun 1986, adanya tukar guling/tukar menukar antara 4 (empat) bidang tanah, yang masing-masing merupakan milik WIRJOGUNO SINAH, PANIDI, DOJOSENTIKO PANIJO, dan PONGGOLO DARIMAN yang dijadikan fasilitas umum Desa Banarankulon, yaitu lapangan sepak bola dengan 6 (enam) bidang TKD yang dikuasai Pemerintah Desa Banarankulon, yang dijadikan tanah pertanian

Halaman 145 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tanah warga yang menjadi lapangan sepak bola, dengan perincian sebagai berikut:

TKD Desa Banarankulon yang dilepas:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Pemerintah Desa	C Desa	95	S.III	± 9.780	Kelir
2	Pemerintah Desa	C Desa	125	S.1	± 3.260	Timur Lap
3	Pemerintah Desa	C Desa	133	S.1	± 1.800	Eks. Bk. Kel.
4	Pemerintah Desa	C Desa	134	S.1	± 1.950	Tani
5	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Eks. Bk.
6	Pemerintah Desa	SHM			± 1.400	Hansip
Jumlah					± 19.590	

Tanah milik masyarakat sebagai tanah pengganti:

No	Atas Nama Pemilik	Status Tanah			Luas (M2)	Ket.
		Bukti Hak	Persil	Kelas		
1	Wirjoguno Sinah	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
2	Panidi	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
3	Djojosentiko Panijo	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72
4	Ponggolo Dariman	SK Gub	G1	S	± 4.890	1/Agr/47/X/HM/01-G/72

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, usulan mengenai kegiatan sertifikasi TKD adalah adanya warga yang merupakan ahli waris atas bidang tanah yang telah menjadi lapangan sepak bola, yang mempertanyakan proses sertifikasi TKD yang telah dikerjakannya sebagai tukar dari bidang tanah mereka yang sudah menjadi lapangan sepak bola, karena mereka butuh kepastian atas kepemilikan dari TKD dimaksud menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris. Ahli waris dimaksud mempertanyakan kepada pihak desa dan proses sertifikasi dimaksud diusulkan dalam 5 (lima) kepala Desa Banarankulon, namun tidak pernah dianggarkan dalam APBDes hingga pada masa kepemimpinan MUJIONO sebagai Kepala Desa Banarankulon, dianggarkan dalam APBDes atas kegiatan sertifikasi TKD, yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa TKD yang ditukargulingkan saat ini masih tercatat sebagai aset desa Banarankulon;
- Bahwa hasil dari kegiatan sertifikasi TKD adalah sertifikat tanah atas nama Desa Banarankulon untuk 4 (empat) bidang tanah yang digunakan untuk Lapangan sepak bola dan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari warga yang terdampak untuk 6 (enam) bidang TKD yang dikerjakan oleh ahli waris, sertifikat tanah dimaksud belum jadi;

Halaman 146 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikat TKD dalam APBDes maupun APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran		
		Volum e	Harga Satuan	Jumlah
5.3.1.0 2	01. Sertifikasi Tanah Kas Desa			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	01. Biaya sertifikasi TKD 12 bidang	12 bidang	10.000.000,00	120.000.000,00
5.2.1.0 1	02. Operasional pensertifikatan TKD			
	Belanja Barang Perlengkapan			
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.711.450,00
5.2.1.0 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			
	01. Makan dan minum kegiatan 9 org	432 paket	25.000,00	10.800.000,00
5.2.1.0 5	Belanja Barang cetak dan Penggandaan			
	Cetak dan penggandaan berkas dll	1.200 lembar	300	360.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium			
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	01. Pembina (Kades)	12 kali	300.000,00	3.600.000,00
	02. ketua	12 kali	250.000,00	3.000.000,00
	03. sekretaris	12 kali	200.000,00	2.400.000,00
	04. Bendahara	12 kali	200.000,00	2.400.000,00
	04. anggota 6 orang	72 kali	150.000,00	10.800.000,00
5.2.2.0 4	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas			
	01. Honor pemateri/penceramah/pengajar/narasumber	36 jmpl	150.000,00	5.400.000,00
5.2.3.0 1	Belanja Perjalanan Dinas			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.920.000,00

Halaman 147 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5.2.3.0 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.970.000,00
5.2.1.0 1	03. Rapat Panitia Sertifikasi TKD Belanja Barang Perlengkapan Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos			297.500,00
5.2.1.0 5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 01.Cetak dan Penggandaan undangan dll	300 lbr	300,00	90.000,00
5.2.1.0 6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 01.Mamin Rapat	300 paket	25.000,00	7.500.000,00
5.2.2.0 1	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 01. Honor Pembina 02. Honor ketua 03. Honor sekretaris 04. Honor anggota 7 orang	1 kali 1 kali 1 kali 7 kali	150.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00 700.000,00
5.2.2.0 2	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas 01.Honor pemateri/penceramah/pengajar/narasumber	6 jmpl	150.000,00	900.000,00
Jumlah				187.298.950,00

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021, Saksi Jarwo mengajukan pencairan anggaran di dalam bentuk Surat Permintaan Anggaran (SPP) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu *pertama*: SPP No.0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), *kedua*: SPP No.0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan *ketiga* SPP No.0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan atas anggaran hasil pencairan pertama sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), adalah untuk penyelenggaraan rapat musyawarah membahas objek sertifikasi TKD hingga pembentukan panitia pengadaan tanah yang mendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah desa, ATK terkait administrasi pengukuran, pembelian patok dan honor para panitia pengadaan tanah;
- Bahwa susunan panitia pengadaan tanah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia
1	Sumadi, SH	Perangkat Desa	Ketua
2	Suhadi Purtono	Perangkat Desa	Anggota
3	DARMAJI	Perangkat Desa	Anggota
4	Suprpto	BPD	Anggota
5	Wailan	BPD	Anggota
6	Suprianto, S. Sn	LPM	Anggota
7	Panidi	KPMD	Anggota
8	Lugito	RW	Anggota
9	Sakrip	Tokoh Masyarakat	Anggota

- Bahwa tugas dari Panitia Pengadaan Tanah adalah menukar tanah milik desa (TKD) dengan tanah milik masyarakat untuk fasilitas umum dan untuk memproses keabsahan status hukum kepemilikan tanah Pemerintah Desa Banarankulon dan kepemilikan tanah warga Desa Banarankulon berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Bahwa Saksi Jarwo sudah membuat nota bukti dukung SPJ atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran hasil pertama atas kegiatan sertifikasi TKD, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos	3.998.950,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00
3	Belanja Barang Konsumsi	18.300.000,00
4	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00
5	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum	900.000,00
Jumlah		24.438.950,00

Halaman 149 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jarwo juga menerima pencairan anggaran pertama, kedua serta ketiga dari Terdakwa dan Terdakwa ada melakukan pencairan anggaran untuk kegiatan sertifikasi TKD hingga anggaran kegiatan dimaksud dicairkan seluruhnya. namun karena mendekati akhir tahun anggaran, Saksi Jarwo mengembalikan pencairan anggaran kedua dan ketiga kepada untuk disetorkan ke rekening Kas Desa Banarankulon dan pengembalian itu menjadi SILPA agar di tahun anggaran berikutnya kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan dalam APBDes;
- Bahwa karena kegiatan sertifikasi TKD pada tahun 2021 belum selesai, kegiatan sertifikasi TKD dianggarkan kembali didalam APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran yang belum dibelanjakan pada tahun 2021, yaitu Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), walaupun Terdakwa tidak menyetorkan anggaran dimaksud ke rekening kas desa Banarankulon;
- Bahwa atas sisa anggaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kas desa Banarankulon adalah sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dapat diketahui karena tidak ada pencairan anggaran atas kegiatan sertifikasi TKD pada tahun 2022, padahal ada anggarannya dalam APBDes Tahun Anggaran 2022 hingga akhirnya perbuatan Terdakwa ini diketahui setelah penyebab tidak dapat dilakukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan dimaksud karena tidak ada anggarannya dalam rekening kas desa, kemudian akibat hal ini, Kepala Desa, BPD bersama seluruh perangkat desa mengadakan rapat dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk segera mengembalikan uang tersebut ke rekening Kas Desa Banarankulon, lalu Terdakwa tetap belum mengembalikan uang dimaksud dan Inspektorat Derah Kabupaten Nganjuk turun untuk melakukan audit hingga sampai saat menjadi perkara dalam persidangan ini, Terdakwa belum mengembalikan sisa anggaran dimaksud Kas Desa;
- Bahwa atas belum dikembalikannya uang sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dimaksud, Terdakwa dirapatkan bersama Kepala Desa, BPD dan perangkat desa hingga Terdakwa membuat surat pernyataan. Namun demikian Terdakwa pernah menitipkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Kepala Desa (Saksi Mujiono) agar uang dimaksud dibawa oleh Saksi Mujiono sambil menunggu Terdakwa melunasi sisanya untuk membayar semua uang yang Terdakwa pinjam, saat penulisan kuitansi

Halaman 150 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimaksud dari Terdakwa ke Saksi Mujiono disaksikan oleh perangkat desa pada tanggal 22 desember 2022, sesudah Terdakwa membuat surat pernyataan. Penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi Mujiono untuk sebagian pembayaran atas sebagian sisa anggaran untuk sertifikasi TKD adalah tidak tercatat secara administrasi dalam anggaran desa, seperti di buku kas desa atau sejenisnya. Perbuatan Terdakwa yang menitipkan uang ke kepala desa adalah salah;

- Bahwa setiap penyerahan uang dari anggaran desa, Terdakwa selalu mencatatnya di buku pintar milik Terdakwa, namun untuk penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk titip uang dimaksud, Terdakwa tidak mencatatkan dalam buku pintar;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kuitansi ini saat penyidikan di Kejaksaan maupun saat audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai brankas di kantor Desa Banarankulon;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang apapun dari Saksi Mujiono;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencairkan anggaran tanpa sepengetahuan Saksi Mujiono, karena apabila tanpa sepengetahuan Saksi Mujiono, Terdakwa memerlukan surat kuasa dari Saksi Mujiono;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi TKD karena adanya laporan dari Pelaksana kegiatan disertai dengan sisa anggaran yang dikembalikan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Terdakwa. karena ada sisa anggaran yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Desa, maka di akhir tahun anggaran ada Silpa dan dalam APBDes tahun anggaran berikutnya, kegiatan dimaksud dianggarkan kembali sebesar sisa yang dikembalikan ke rekening kas desa;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah untuk usaha timbun bibit bawang merah, namun usaha ini mengalami kebangkrutan hingga Terdakwa mengajukan pinjaman di bank dan Terdakwa kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman bank;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anggaran dimaksud tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan seharusnya disetorkan dalam Rekening Kas Desa;

Halaman 151 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan atas anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Muka (DP) Mobil Suzuki XL7 Rp20.000.000 pada bulan Juni 2021 dengan angsuran Mobil Suzuki XL7 per bulannya Rp5.600.000 pada bulan Juli, Agustus, dan September 2021 yang saya baru bayar angsurannya di bulan Desember 2021, sehingga total pengeluaran untuk beli mobil sebesar Rp36.800.000 Adapun mobil tersebut telah ditarik kembali oleh dealer karena saya tidak mampu lagi membayar angsuran.
 - b. Membayar utang kredit Rp50.000.000 ke BRI pada bulan Desember 2021,
 - c. Membayar utang kredit ayah saya, Kusdianto, Rp13.000.000 pada bulan Desember 2021 ke BRI.
 - d. Membayar utang Rp22.000.000 ke Joko Pumomo (tetangga) pada bulan Juni 2022.
 - e. Membayar utang Rp7.000.000 ke Lilis Susanti (tetangga) pada bulan Juni 2022.
 - f. Membayar utang Rp15.000.000 ke Anis Suwati (tetangga) pada bulan Juni 2022.
 - g. Membayar utang Rp6.000.000 ke Yani (tetangga) pada bulan Juni 2022.
 - h. Sisanya yaitu $Rp162.800.000 - Rp149.800.000 = Rp13.000.000$ untuk keperluan sehan-hari.
- Bahwa Rekening Kas Desa Banarankulon hanya 1 (satu) nomor rekening saja di Bank Jatim dengan No. Rekening 0192251150 atas nama Kas Desa Banarankulon, yang Terdakwa simpan;
- Bahwa tanggungan Terdakwa sehubungan dengan anggaran desa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi adalah anggaran kegiatan sertifikasi TKD, anggaran Bumdes, namun Terdakwa bisa mengembalikan sebagian tinggal anggaran kegiatan sertifikasi TKD yang belum dapat Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa sudah kesulitan keuangan untuk membayar kerugian keuangan Negara atas sisa anggaran kegiatan sertifikasi TKD yang digunakannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu seorang istri yang sedang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (Pekerja Migran Indonesia) dan seorang anak perempuan yang masih sekolah di tingkat SMP;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ini;

Halaman 152 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/03/ K/ 411.501.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa banarankulon atas nama SUHADI PURTONO Jabatan Baru Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
- 2) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/ K/ 411.501.04.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Banaran;
- 3) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/ K/ 411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Banaran;
- 4) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/ K/ 411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Banaran;
- 5) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 6) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 03 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 7) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 8) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020;
- 9) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 11 Dsn. Tempuran tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 153 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Jembatan Dusun Tempuran tanggal 31 Desember 2020;
- 11) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 12) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran II tanggal 31 Desember 2020;
- 13) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020;
- 14) 1 (satu) bendel Asli RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) Kegiatan Pendopo Kantor Desa Banarankulon tahun 2021;
- 15) 1 (satu) bendel nota merk Forte berstempel TOKO "MULUR";
- 16) 1 (satu) buah Stempel "UD. MAJU MELAYANI PESANAN MATERIAL PASIR. BATU. BATU BATA. GENTENG. URUG DLL. BANARAN KULON-BAGOR";
- 17) 1 (satu) buah Stempel "TOKO MULUR BANARAN KULON BAGOR NGANJUK";
- 18) 1 (satu) bundle nota kosong merk "Paperline" sisa 8 (delapan) lembar;
- 19) 1 (satu) bundle nota kosong merk "Gelatik Kembar";
- 20) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0034/SPP/14.2020/2022 tanggal 28 Juni 2022;
- 21) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0050/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 November 2022;
- 22) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0012/SPP/14.2020/2022 tanggal 12 April 2022;
- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0051/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0049/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
- 25) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0191/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
- 26) Dokumentasi Pengerjaan Fisik Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk T.A. 2022;
- 27) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Marwoto (pihak kedua) berupa saluran RT 03 RW 03 Dsn. Padangan tanggal 31 Januari 2022;
- 28) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0119/SPP/14.2020/2021 tanggal 16 Desember 2021 Keperluan Pemeliharaan Lampu Jalan;
- 29) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0072/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Normalisasi Saluran Bengkok (PKDT);
- 30) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0137/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 Keperluan Pavingisasi Sidokerso;
- 31) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0132/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 beserta nota Asli keperluan Pemeliharaan Prasarana Balai Desa;
- 32) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0025/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 04 RW 03 Padangan;
- 33) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0023/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Barat pak Mul;
- 34) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0111/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 Keperluan Pengelolaan Hutan Desa;
- 35) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0110/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

Halaman 155 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0071/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 37) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0026/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Bengkok Sekdes;
- 38) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0073/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Saluran Mbah Wo Suprpto;
- 39) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0022/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Pak Fadloli;
- 40) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0027/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Sawah Selatan Tempuran;
- 41) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0131/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 Keperluan Pengaspalan jalan;
- 42) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0031/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto III;
- 43) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0028/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto I;
- 44) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0030/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Gorong-gorong RT Sarto;
- 45) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0074/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Drainase RT 08-10 Tempuran;
- 46) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0021/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 02 RW 02 dari Banaran;
- 47) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0024/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Lasiman Padangan;

Halaman 156 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0029/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarti II;
- 49) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0076/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Saluran Makam;
- 50) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0070/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Pemeliharaan jalan Gang (Sidokerso PKTD);
- 51) 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 140/01/K/411.502.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Desa banarankulon tahun Anggaran 2020;
- 52) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 53) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 54) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 55) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 56) 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 57) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 58) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 59) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;

Halaman 157 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 61) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 62) 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 63) 44 (empat puluh empat) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 64) 30 (tiga puluh) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2021;
- 65) 1 bendel undangan dan 1 bendel Tanda tangan Daftar hadir kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 66) 21 (dua puluh satu) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 67) 44 (empat puluh empat) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 68) 27 (dua puluh tujuh) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 69) 8 (delapan) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 70) 15 (lima belas) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penanggulangan Bencana TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 71) 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Banarankulon dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. pada hari Minggu tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu;

Halaman 158 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 72) 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Musyawarah Desa Tukar Menukar Tanah Milik Desa Banarankulon dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. pada hari Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun dua Ribu dua puluh satu;
- 73) 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025;
- 74) 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 75) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa)/Perubahan I TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 76) 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Perubahan II TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 77) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 78) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 79) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 80) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 81) 1 (satu) Bendel Asli Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
- 82) 1 (satu) Bendel Asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa LPPD Akhir Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;

Halaman 159 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Proses Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
- 84) 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;
- 85) 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
- 86) 2 (dua) Bundel copy Surat Pernyataan DARMAJI. Daftar Pemilik Tanah/ Surat Pernyataan Waris. SK Gubernur. C Desa. KK dan KTP Waris. serta SPPT Tahun 2021;
- 87) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 4 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedua Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 88) 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Kedua Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 89) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2021 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 90) 1 (satu) Bundel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 01 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 91) 1 (satu) Bundel copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 92) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 93) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 160 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

- 94) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 95) 1 (satu) Bundel asli rekening koran Desa Banarankulon Tahun 2020 s/d 2024;
- 96) 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gorong-gorong Reban dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0075/SPP/14.2020/2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;
- 97) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 98) 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022;
- 99) 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Mei 2021;
- 100) 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.;
- 101) 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
- 102) 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
- 103) 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
- 104) 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021;

Halaman 161 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) Bundel Peta Ukur;
- 106) 3 (tiga) buah Buku Rekening asli Bank Jatim atas nama Kas Desa Banarankulon dengan Nomor Rekening 0192251150 dengan masa Tabungan tanggal 27 September 2018 sampai dengan 01 Maret 2023;
- 107) 1 (satu) Bundel copy rekom pencairan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
- 108) 1 (satu) Bundel asli dokumentasi letak tanah TKD/ tanah pengganti milik warga Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 109) 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
- 110) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020;
- 111) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;
- 112) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2022;
- 113) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan relefan dalam berita acara persidangan, diambil alih dan dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Ahli, Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 162 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO**, merupakan Perangkat Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk selaku Kaur Keuangan dengan kedudukan Bendahara Desa;
2. Bahwa ada bidang tanah milik empat pemilik tanah dengan 6 (enam) bidang tanah milik desa di agendakan dalam Musyawarah Perencanaan Desa untuk tahun anggaran 2021, yang akan diadakan tukar-menukar (tukar guling) dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021;
3. Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Februari, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021, Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
5. Bahwa Saksi JARWO bersama Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum menggunakan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa berupa kegiatan persiapan sertifikasi tanah kas desa, administrasi pengukuran, alat tulis kantor, dan patok;
6. Bahwa karena sebagian anggaran diterima oleh Saksi JARWO pada bulan Desember 2021, kegiatan sertifikasi tanah kas desa tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2021, Saksi Jarwo menyerahkan sisa anggaran yang diterimanya untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa kepada Terdakwa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan kembali uang sejumlah Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut ke Rekening Kas Desa Banarankulon di bank Jatim dengan Nomor Rekening: 0192251150 untuk dapat dianggarkan kembali

Halaman 163 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBDes tahun anggaran 2022 dan Terdakwa mempergunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya;

8. Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 24 Februari 2022, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 03 November 2022, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa adalah tetap sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Bahwa karena Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, Terdakwa tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022;
11. Bahwa permintaan pencairan anggaran ini tidak segera direalisasikan, Saksi Mujiono mempertanyakan hal ini kepada Saksi Jarwo, Saksi Sumadi maupun Terdakwa, dan Saksi Mujiono meminta Terdakwa untuk menunjukkan buku Rekening Kas Desa Banarankulon yang disimpan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan buku rekening kas desa kepada Saksi Mujiono sambil mengaku sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada tahun 2021 belum di setorkan ke rekening kas desa;
12. Bahwa Terdakwa menyebutkan uang kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
13. Bahwa Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan rapat untuk membahas permasalahan tersebut dan pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyebutkan ia belum menyetorkan uang APBDes untuk pembiayaan tukar guling lapangan dan Terdakwa akan mengembalikan/menyetorkan uang tersebut

Halaman 164 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Desember 2022, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakannya sampai akhir tahun 2023;

14. Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang dimaksud untuk kepentingan pribadinya, dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

- a. Uang Muka (DP) Mobil Suzuki XL7 Rp20.000.000 pada bulan Juni 2021 dengan angsuran Mobil Suzuki XL7 per bulannya Rp5.600.000 pada bulan Juli, Agustus, dan September 2021 yang saya baru bayar angsurannya di bulan Desember 2021, sehingga total pengeluaran untuk beli mobil sebesar Rp36.800.000 Adapun mobil tersebut telah ditarik kembali oleh dealer karena saya tidak mampu lagi membayar angsuran
- b. Membayar utang kredit Rp50.000.000 ke BRI pada bulan Desember 2021,
- c. Membayar utang kredit ayah saya, Kusdianto, Rp13.000.000 pada bulan Desember 2021 ke BRI,
- d. Membayar utang Rp22.000.000 ke Joko Pumomo (tetangga) pada bulan Juni 2022;
- e. Membayar utang Rp7.000.000 ke Lilis Susanti (tetangga) pada bulan Juni 2022:
- f. Membayar utang Rp15.000.000 ke Anis Suwati (tetangga) pada bulan Juni 2022,
- g. Membayar utang Rp6.000.000 ke Yani (tetangga) pada bulan Juni 2022;
- h. Sisanya yaitu $Rp162.800.000 - Rp149.800.000 = Rp13.000.000$ untuk keperluan sehan-hari.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 51 huruf a, b, c, f:
Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum.
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang

Halaman 165 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 91: *Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 30 ayat (2): *Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa.*

Pasal 54 ayat (1), (2):

(1) *Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.*

(2) *Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas desa.*

16. Bahwa Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk No.X.700/440/411.200/2024 tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu:

Kesatu.

Primair Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 166 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Subsidair Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Kedua Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling relevan dan yang paling tepat untuk dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sesuai dengan dakwaan Alternatif pertama. Oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barang siapa” menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau



didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum “setiap orang” atau “barang siapa” ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa bernama **DARMAJI Bin KUSDIANTO**, selaku Perangkat Desa Kepala Urusan Keuangan Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang Dalam

Halaman 168 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Jabatan Perangkat Desa dan diangkat sebagai Bendahara Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 140/01/K/411.502.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 serta diangkat sebagai Bendahara Desa dalam Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta pula sesuai keterangan Saksi-Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum (orang perorangan) sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

a.d.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus*



operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”;

Halaman 170 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO**, selaku Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan dan selaku Bendahara Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Terdakwa memiliki kewenangan untuk menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) serta Melakukan Penatausahaan yang meliputi: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Februari, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021, Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang diantaranya adalah:

- a. SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)
- b. SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 171 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa, Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan bersama Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum menggunakan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), hasil pencairan sebagian anggaran untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa untuk melaksanakan kegiatan persiapan sertifikasi tanah kas desa, sedangkan sebagian untuk administrasi pengukuran, alat tulis kantor, dan patok;

Menimbang, bahwa karena sebagian anggaran diterima oleh Saksi Jarwo pada bulan Desember 2021, kegiatan sertifikasi tanah kas desa tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2021 dan Saksi Jarwo dengan sepengetahuan Saksi Sumadi, menyerahkan sisa anggaran yang diterimanya untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa, yaitu 2 (dua) kali hasil pencairan anggaran pada bulan Desember 2021, kemudian anggaran yang Terdakwa terima dari Saksi Jarwo dimaksud, dan yang masih ada pada Terdakwa, dengan total sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak setorkan kembali ke Rekening Kas Desa Banarankulon di bank Jatim dengan Nomor Rekening: 0192251150 untuk dapat dianggarkan kembali dalam APBDes tahun anggaran 2022 dan Terdakwa mempergunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya, padahal Terdakwa selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa seharusnya menyetorkan kembali sisa anggaran tersebut ke Rekening Kas Desa;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan cara perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, dihubungkan dengan unsur subjek hukum" setiap orang" pada ad. 1 diatas maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjerat semua orang (subjek hukum)

Halaman 172 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai melawan hukum dalam Pasal 2 memiliki pengertian yang lebih luas/bersifat umum (generalis). Sedangkan Pasal 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, lebih bersifat khusus atau spesialis. Dengan demikian, setiap perbuatan menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum. Lebih lanjut Majelis menilai menyalahgunakan wewenang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum (melawan hukum) dengan ketentuan yang bersifat khusus (menyalahgunakan kewenangan), maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO** adalah terkait dengan jabatan atau kedudukan yakni jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Urusan Keuangan, sekaligus Bendahara Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, sehingga perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa **DARMAJI Bin KUSDIANTO**, tumpang tindih dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dimana Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya tersebut tanpa ada kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Urusan Keuangan sekaligus Bendahara Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai terhadap diri Terdakwa lebih tepat pertimbangan hukum dalam kaitannya dengan penggunaan kewenangan, berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *species delict*;

Halaman 173 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena itu, cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “melawan hukum” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis



mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaire ini;

a.d.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang: “dengan tujuan”. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan tujuan” berdasarkan pengertian menurut gramatikal dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian: “dengan” menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkap. Sedangkan pengertian “tujuan” menurut menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti: haluan yang dituju, arah yang dituju, maksud, keinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan tujuan adalah sama artinya dengan pengertian “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa pengertian secara gramatikal diatas, yang jika disimpulkan pengertian “dengan tujuan” adalah sama artinya “dengan maksud”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan maksud” menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian “dengan maksud” adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk menentukan norma dalam perundang-undangan. Dalam sistem *Common Law* dikenal mengetahui (*knew*) dan meyakini (*belief*). Pengertian *knew* dan *belief* ini dalam hukum pidana secara lebih khusus sebagai mengetahui dan menghendaki (dikutip dari buku Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana karangan Dr. Agus Rusianto, S.H, M.H, penerbit Prenada Media Group, tahun 2016);

Menimbang, bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah

Halaman 175 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



“dengan maksud” atau “*oogmerk*” sebagai terjemahan istilah Jerman dengan sebutan: Absicht. Misalnya dalam delik pencurian disyaratkan “dengan maksud” untuk memiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP, dikutip dari buku: Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta) dan rumusan Pasal 244, 253 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ketiga Pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan: dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum: *Opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang: *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa menurut Pompe: bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dengan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*). Tetapi tidak setiap *opzet* (sengaja) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (dikutip dari buku Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta). Menurut Dr. Andi Hamzah, S.H: bahwa pendapat Pompe ini tepat, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja (*opzet*) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut R.Wiyono, SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide: Drs. Adami

Halaman 176 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk: yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan). (Vide: Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hlm. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (Vide: R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi?;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Banarankulon bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, tanggal 23 Februari, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa dimaksud pada tahun 2021, Terdakwa telah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp187.298.950,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang diantaranya adalah:

Halaman 177 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- a. SPP Nomor 0011/SPP/14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- b. SPP Nomor 0107/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. SPP Nomor 0113/SPP/14.2020/2021 tanggal 15 Desember 2021 untuk pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa anggaran hasil pencairan sebesar Rp24.438.950,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan dan anggaran dimaksud dipergunakan antara lain:

1. Musyawarah desa mengenai Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Dengan Tanah Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dan yang menjadi Ketua Panitia \Pengadaan Tanah adalah saksi SUMADI (Sekretaris Desa)
2. Musyawarah Desa bersama Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Dengan Tanah Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk untuk membahas objek bidang tanah dalam pengadaan tukar menukar tersebut, persetujuan pelepasan Tanah Kas Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk,
3. Pengurusan Surat Keterangan Waris
4. ATK, patok dan pengukuran tanah
5. Honor Panitia Pengadaan,

Menimbang, bahwa Saksi Jarwo sudah membuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang didukung nota-nota belanja untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, yang secara garis besar pengeluaran dimaksud untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja alat tulis kantor dan Benda Pos	3.998.950,00
2	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00
3	Belanja Barang Konsumsi	18.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00
5	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum	900.000,00
Jumlah		24.438.950,00

Menimbang, bahwa karena sebagian anggaran diterima oleh Saksi Jarwo pada bulan Desember 2021, kegiatan sertifikasi tanah kas desa tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2021 dan Saksi Jarwo dengan sepengetahuan Saksi Sumadi, menyerahkan sisa anggaran yang diterimanya untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa, yaitu 2 (dua) kali hasil pencairan anggaran pada bulan Desember 2021, bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa anggaran yang Terdakwa terima dari Saksi Jarwo tersebut, dan yang masih ada pada Terdakwa, dengan total sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Desa Banarankulon di bank Jatim dengan Nomor Rekening: 0192251150 untuk dapat dianggarkan kembali dalam APBDes tahun anggaran 2022 dan Terdakwa mempergunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa Peraturan Desa Banarankulon Nomor 2 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 24 Februari 2022 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 03 November 2022, menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan besaran sisa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini pada tahun anggaran 2021;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, Terdakwa tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan,

Halaman 179 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kemudian karena atas permintaan pencairan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Saksi Jarwo untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah desa, Terdakwa tidak menindaklanjuti permintaan pencairan anggaran dimaksud karena Terdakwa tidak menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon;

Menimbang, bahwa setelah adanya Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 03 November 2022, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian karena permintaan pencairan anggaran ini tidak segera direalisasikan, akhirnya Saksi Mujiono mempertanyakan hal ini kepada Saksi Jarwo, Saksi Sumadi maupun Terdakwa, dan Saksi Mujiono meminta Terdakwa untuk menunjukkan buku Rekening Kas Desa Banarankulon yang disimpan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan buku rekening kas desa kepada Saksi Mujiono sambil mengaku sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada tahun 2021 belum Terdakwa setorkan ke rekening kas desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Akhirnya Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan rapat pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyebutkan Terdakwa belum menyetorkan uang APBDes untuk pembiayaan tukar guling lapangan dan akan mengembalikan/menyetorkan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan apa yang dinyatakannya dalam surat pernyataan tersebut bahkan sampai akhir tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya, dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

- a. Uang Muka (DP) Mobil Suzuki XL7 Rp20.000.000 pada bulan Juni 2021 dengan angsuran Mobil Suzuki XL7 per bulannya Rp5.600.000 pada bulan

Halaman 180 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli, Agustus, dan September 2021 yang saya baru bayar angsurannya di bulan Desember 2021, sehingga total pengeluaran untuk beli mobil sebesar Rp36.800.000 Adapun mobil tersebut telah ditarik kembali oleh dealer karena saya tidak mampu lagi membayar angsuran

- b. Membayar utang kredit Rp50.000.000 ke BRI pada bulan Desember 2021,
- c. Membayar utang kredit ayah saya, Kusdianto, Rp13.000.000 pada bulan Desember 2021 ke BRI,
- d. Membayar utang Rp22.000.000 ke Joko Pumomo (tetangga) pada bulan Juni 2022;
- e. Membayar utang Rp7.000.000 ke Lilis Susanti (tetangga) pada bulan Juni 2022;
- f. Membayar utang Rp15.000.000 ke Anis Suwati (tetangga) pada bulan Juni 2022,
- g. Membayar utang Rp6.000.000 ke Yani (tetangga) pada bulan Juni 2022;
- h. Sisanya yaitu $Rp162.800.000 - Rp149.800.000 = Rp13.000.000$ untuk keperluan sehan-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan sisa pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada akhir tahun 2021 ke Rekening Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa anggaran dimaksud dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sampai habis, sehingga perbuatan Terdakwa ini memberikan keuntungan atau manfaat atas penggunaan sisa pencairan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan diatas dikaitkan dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", Majelis Hakim menilai, berpendapat, dan memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menyalahgunakan

Halaman 181 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide: R. Wiyono, S.H.,” Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dalam buku Hukum Administrasi Dan *Good Governance*, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah: menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. (Lihat Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada si pelaku sedangkan menyalahgunakan *kesempatan* berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu, sementara menyalahgunakan *sarana* berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu (**Darwan Prinst**, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34);

Menimbang, bahwa dasar penilaian mengenai ada tidaknya "penyalahgunaan kewenangan" tersebut adalah bahwa kewenangan untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tertentu itu dapat dibuktikan dari pengaturan tentang kewenangannya itu sendiri atau dari peraturan dasar yang berkaitan dengan kewenangan tersebut (**Indriyanto Seno Adji**, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 428);

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H.,"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 39);

Menimbang, bahwa *menyalahgunaan kesempatan* yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada ini untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan perbuatan *menyalahgunakan sarana* yang ada karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, April 2005, hal. 50-52);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan ”jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat ”durzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet. IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan ”jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide: R. Wiyono, S.H., ”Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah ”kedudukan” dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: ”... yang perlu mendapat perhatian

Halaman 184 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.” Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan harus memiliki keterkaitan dengan kebiasaan atau kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga kriteria/ukuran untuk menentukannya adalah asas kepatutan dan kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*” atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2009, Hal. 34 -35);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pandangan doktrin, yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1340K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 telah menafsirkan pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” adalah sama dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, atau yang dalam hukum administrasi dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Halaman 185 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa DARMAJI Bin KUSDIANTO, selaku Perangkat Desa diangkat sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa dan diangkat sebagai Bendahara Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 140/01/K/411.502.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 serta diangkat sebagai Bendahara Desa dalam Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 2 Januari 2020, pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 4 Januari 2021, dan pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan:

1. Kaur Keuangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan
2. Kaur Keuangan dalam melaksanakan Fungsi Kebendaharaan mempunyai tugas:
 - a) Menyusun RAK Desa,
 - b) Melakukan Penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APDES.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: "*Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.*";

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan: (2)



Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagian anggaran diterima oleh Saksi Jarwo pada bulan Desember 2021 untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2021 dan Saksi Jarwo dengan sepengetahuan Saksi Sumadi, menyerahkan sisa anggaran yang diterimanya untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa, yaitu 2 (dua) kali hasil pencairan anggaran pada bulan Desember 2021, bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk kepada Terdakwa. Kemudian anggaran yang Terdakwa terima dari Saksi Jarwo dan masih ada pada Terdakwa, sejumlah Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kembali ke Rekening Kas Desa Banarankulon di Bank Jatim dengan Nomor Rekening: 0192251150 untuk dapat dianggarkan kembali dalam APBDes tahun anggaran 2022 dan Terdakwa mempergunakan anggaran dimaksud untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 2 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 24 Februari 2022 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 03 November 2022, menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan besaran sisa anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini pada tahun anggaran 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, Terdakwa tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pencairan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Saksi Jarwo untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah desa, Terdakwa tidak menindaklanjuti permintaan pencairan anggaran dimaksud karena Terdakwa yang belum menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu

Halaman 187 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, yang saat itu belum diketahui oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan;

Menimbang, bahwa setelah adanya Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 03 November 2022, Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk mengajukan permintaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi Tanah Kas Desa kepada Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan;

Menimbang, bahwa karena permintaan pencairan anggaran ini tidak segera direalisasikan, akhirnya Saksi Mujiono mempertanyakan hal ini kepada Saksi Jarwo, Saksi Sumadi maupun Terdakwa, dan Saksi Mujiono meminta Terdakwa untuk menunjukkan buku Rekening Kas Desa Banarankulon yang disimpan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan buku rekening kas desa kepada Saksi Mujiono sambil mengaku sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada tahun 2021 tidak Terdakwa setorkan ke rekening kas desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hingga akhirnya Pemerintah Desa bersama BPD mengadakan rapat dan pada hari selasa tanggal 06 Desember 2022 Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyebutkan Terdakwa belum menyetorkan uang APBDes untuk pembiayaan tukar guling lapangan sampai saat ini dan Terdakwa akan mengembalikan/menyetorkan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan apa yang dinyatakan dalam surat pernyataan dimaksud sampai akhir tahun 2023.

Menimbang, bahwa dari berbagai pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa selaku Kepala Urusan Keuangan dalam hal ini tidak melaksanakan kewenangannya untuk menatausahakan, berupa menyetorkan sisa anggaran hasil pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada akhir tahun 2021, ke rekening kas desa agar sisa anggaran anggaran itu dapat dipergunakan untuk kegiatan serupa pada APBDes tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa uang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran dalam

Halaman 188 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pelaksanaan APBDes, sehingga bertentangan dengan ketentuan yang mengatur kewenangannya dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa tidak disetorkannya uang dalam Rekening Kas Desa pada akhir tahun 2021, kegiatan sertifikasi tanah kas desa yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2022 tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak ada yang dapat dicairkan dalam rekening kas desa, yang mengakibatkan pencacatan berbasis kas untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam APBDes tahun anggaran 2022 tidak berjalan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa melakukan perbuatan berkaitan dengan jabatan dan kedudukan Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan pandangan doktrin dan yurisprudensi, maka telah terbukti perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d.4 unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Halaman 189 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : "dapat" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang

Halaman 190 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: "Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016, yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: "Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni: tindak pidana korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata (*actual loss*) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (*potensial loss*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara "haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian". Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut: Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 di atas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Halaman 191 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang hasil pencairan untuk kegiatan sertifikasi tanah kas desa dari APBDes tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon; sehingga Terdakwa tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa Saksi Jarwo selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, meminta pencairan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menindaklanjuti permintaan pencairan anggaran dimaksud karena Terdakwa belum menyetorkan anggaran sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dalam rekening kas desa Banarankulon, sehingga Terdakwa tidak dapat mencairkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada APBDes Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Banarankulon bersama Ketua BPD telah menyusun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, tanggal 03 November 2022, yang menyebutkan anggaran untuk kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa adalah tetap sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena permintaan pencairan anggaran ini tidak segera direalisasikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi Mujiono mempertanyakan hal ini kepada Saksi Jarwo, Saksi Sumadi dan Terdakwa. Kemudian Saksi Mujiono meminta Terdakwa untuk menunjukkan buku Rekening Kas Desa Banarankulon yang disimpan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan buku rekening kas desa kepada Saksi Mujiono sambil mengaku sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah kas desa pada tahun 2021 belum disetorkan ke rekening kas desa, dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam rapat Pemerintah Desa bersama BPD pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan Terdakwa belum menyetorkan uang APBDes untuk pembiayaan tukar guling lapangan dan akan mengembalikan/menyetorkan uang tersebut pada tanggal 15 Desember 2022, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan apa yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut sampai akhir tahun 2023;

Halaman 192 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa mempergunakan uang kegiatan sertifikasi tanah kas desa dimaksud telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk No.X.700/440/411.200/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	120.000.000,00	-	120.000.000,00
	Belanja Modal Tanah	120.000.000,00	-	120.000.000,00
2	Operasional Pensertifikatan TKD	57.361.450,00	14.511.450,00	42.850.000,00
	Belanja Barang Perlengkapan	14.871.450,00	14.511.450,00	360.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.711.450,00	3.711.450,00	-
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	360.000,00	-	360.000,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.800.000,00	10.800.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	-	22.200.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	5.400.000,00	-	5.400.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	14.890.000,00	-	14.890.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.920.000,00	-	7.920.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	6.970.000,00	-	6.970.000,00
3	Rapat Panitia Sertifikasi TKD	9.937.500,00	9.937.500,00	-
	Belanja Barang Perlengkapan	7.887.500,00	7.887.500,00	-
	Belanja ATK dan Benda Pos	297.500,00	287.500,00	10.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	-
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium	2.050.000,00	2.050.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Tugas	1.150.000,00	1.150.000,00	-
	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantuan Tugas	900.000,00	900.000,00	-
	JUMLAH	187.298.950,00	24.448.950,00	162.860.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan keadaan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli dan alat bukti surat tersebut bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam perkara *aquo* adalah sejumlah yang uang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang oleh karena telah terbukti dan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Halaman 194 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat adalah tepat diterapkan ancaman hukuman bersifat kumulatif, oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda. Terkait jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “ selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memperoleh uang kegiatan sertifikasi tanah kas desa Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah yang diperolehnya yakni sejumlah Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/03/ K/ 411.501.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan

Halaman 195 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa banarankulon atas nama Suhadi Purtono Jabatan Baru Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;

- 2) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/ K/ 411.501.04.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Banaran;
- 3) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/ K/ 411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Banaran;
- 4) 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/ K/ 411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Banaran;
- 5) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 6) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 03 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 7) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
- 8) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020;
- 9) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 11 Dsn. Tempuran tanggal 31 Desember 2020;
- 10) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Jembatan Dusun Tempuran tanggal 31 Desember 2020;
- 11) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-

Halaman 196 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020.

- 12) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran II tanggal 31 Desember 2020;
- 13) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020;
- 14) 1 (satu) bendel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pendopo Kantor Desa Banarankulon tahun 2021;
- 15) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0034/SPP/14.2020/2022 tanggal 28 Juni 2022;
- 16) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0050/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 November 2022;
- 17) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0012/SPP/14.2020/2022 tanggal 12 April 2022;
- 18) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0051/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
- 19) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0049/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
- 20) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0191/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
- 21) Dokumentasi Pengerjaan Fisik Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk T.A. 2022;
- 22) 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Marwoto (pihak kedua) berupa saluran RT 03 RW 03 Dsn. Padangan tanggal 31 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0119/SPP/14.2020/2021 tanggal 16 Desember 2021 Keperluan Pemeliharaan Lampu Jalan;

Halaman 197 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0072/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Normalisasi Saluran Bengkok (PKDT);
- 25) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0137/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 Keperluan Pavingisasi Sidokerso;
- 26) 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0132/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 beserta nota Asli keperluan Pemeliharaan Prasarana Balai Desa;
- 27) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0025/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 04 RW 03 Padangan;
- 28) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0023/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Barat pak Mul;
- 29) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0111/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 Keperluan Pengelolaan Hutan Desa;
- 30) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0110/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 31) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0071/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 32) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0026/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Bengkok Sekdes;
- 33) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0073/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Saluran Mbah Wo Suprpto;
- 34) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0022/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Pak Fadloli;
- 35) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0027/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Sawah Selatan Tempuran;

Halaman 198 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0131/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 Keperluan Pengaspalan jalan;
- 37) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0031/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto III;
- 38) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0028/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto I;
- 39) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0030/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Gorong-gorong RT Sarto;
- 40) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0074/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Drainase RT 08-10 Tempuran;
- 41) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0021/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 02 RW 02 dari Banaran;
- 42) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0024/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Lasiman Padangan;
- 43) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0029/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarti II;
- 44) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0076/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Saluran Makam;
- 45) 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0070/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Pemeliharaan jalan Gang (Sidokerso PKTD);
- 46) 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 140/01/K/411.502.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Desa banarankulon tahun Anggaran 2020;
- 47) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;

Halaman 199 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 49) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 50) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 51) 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 52) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 53) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 54) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 55) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 56) 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 57) 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 58) 44 (empat puluh empat) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 59) 30 (tiga puluh) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2021. 1 bendel undangan dan 1 bendel Tanda tangan Daftar hadir kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;

Halaman 200 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 21 (dua puluh satu) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 61) 44 (empat puluh empat) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 62) 27 (dua puluh tujuh) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 63) 8 (delapan) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 64) 15 (lima belas) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penanggulangan Bencana TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 65) 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Banarankulon dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. pada hari Minggu tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu;
- 66) 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Musyawarah Desa Tukar Menukar Tanah Milik Desa Banarankulon dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. pada hari Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun dua Ribu dua puluh satu;
- 67) 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025;
- 68) 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 69) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa)/Perubahan I TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;

Halaman 201 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Perubahan II TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 71) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 72) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 73) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 74) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
- 75) 1 (satu) Bendel Asli Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
- 76) 1 (satu) Bendel Asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa LPPD Akhir Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
- 77) 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Proses Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
- 78) 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;
- 79) 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
- 80) 2 (dua) Bundel copy Surat Pernyataan DARMAJI. Daftar Pemilik Tanah/ Surat Pernyataan Waris. SK Gubernur. C Desa. KK dan KTP Waris. serta SPPT Tahun 2021;
- 81) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 4 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedua Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Halaman 202 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Kedua Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 83) 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2021 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 84) 1 (satu) Bundel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 01 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 85) 1 (satu) Bundel copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 86) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 87) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 88) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- 89) 1 (satu) Bundel asli rekening koran Desa Banarankulon Tahun 2020 s/d 2024;
- 90) 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gorong-gorong Reban dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0075/SPP/14.2020/2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;
- 91) 1 (satu) Bundel copy Keputusan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 92) 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022;

Halaman 203 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Mei 2021;
- 94) 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 95) 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
- 96) 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
- 97) 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
- 98) 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021;
- 99) 1 (satu) Bundel Peta Ukur;
- 100) 3 (tiga) buah Buku Rekening asli Bank Jatim atas nama Kas Desa Banarankulon dengan Nomor Rekening 0192251150 dengan masa Tabungan tanggal 27 September 2018 sampai dengan 01 Maret 2023;
- 101) 1 (satu) Bundel copy rekom pencairan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
- 102) 1 (satu) Bundel asli dokumentasi letak tanah TKD/ tanah pengganti milik warga Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- 103) 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
- 104) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020;
- 105) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;

Halaman 204 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2022;

107) 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;

108) 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/03/ K/ 411.501.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa banarankulon atas nama SUHADI PURTONO Jabatan Baru Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;

Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

109) 1 (satu) bendel nota merk Forte berstempel Toko "MULUR";

110) 1 (satu) bundle nota kosong merk "Paperline" sisa 8 (delapan) lembar;

111) 1 (satu) bundle nota kosong merk "Gelatik Kembar";

112) 1 (satu) buah Stempel "UD. MAJU melayani pesanan matrial pasir. batu. batu bata. genteng. urug dll. banaran kulon-bagor";

113) 1 (satu) buah Stempel "Toko Mulur Banaran Kulon Bagor Nganjuk";

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan berat ringannya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

1. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. Rentang waktu penjatuan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
5. Penjatuan pidana, dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) buruf bUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 205 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang menjadi kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Oleh karena yang terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kategori kerugian negara dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori paling ringan;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan pelaku termasuk dalam aspek kesalahan sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Aspek dampak sedang karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa tidak dapat dilakukan dan membutuhkan penambahan anggaran untuk pengadaan Sertifikasi Tanah Kas Desa tersebut. Aspek keuntungan tinggi karena pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait rentang penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa kategori kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah paling ringan, aspek kesalahan sedang, aspek dampak sedang dan aspek keuntungan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian masyarakat atas ketidakpastian hukum kepemilikan bidang tanah pengganti para ahli waris yang saat ini masih berstatus Tanah Kas Desa Banarankulon;
- Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 206 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmaji Bin Kusianto**, dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Darmaji Bin Kusianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp162.860.000,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 207 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 03/ K/ 411.501.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa banarankulon atas nama Suhadi Purtono Jabatan Baru Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
 2. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 02/ K/ 411.501.04.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Banaran;
 3. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 02/ K/ 411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Banaran;
 4. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 02/ K/ 411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Banaran;
 5. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
 6. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 03 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;
 7. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 208 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020;
9. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 11 Dsn. Tempuran tanggal 31 Desember 2020;
10. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Jembatan Dusun Tempuran tanggal 31 Desember 2020;
11. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020.
12. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran II tanggal 31 Desember 2020;
13. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020;
14. 1 (satu) bendel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pendopo Kantor Desa Banarankulon tahun 2021;
15. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0034/SPP/14.2020/2022 tanggal 28 Juni 2022;
16. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0050/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 November 2022;
17. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0012/SPP/14.2020/2022 tanggal 12 April 2022;
18. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0051/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;

Halaman 209 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



19. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0049/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
20. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0191/SPP/14.2020/2022 tanggal 21 Nopember 2022;
21. Dokumentasi Pengerjaan Fisik Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk T.A. 2022;
22. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Marwoto (pihak kedua) berupa saluran RT 03 RW 03 Dsn. Padangan tanggal 31 Januari 2022;
23. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0119/SPP/14.2020/2021 tanggal 16 Desember 2021 Keperluan Pemeliharaan Lampu Jalan;
24. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0072/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Normalisasi Saluran Bengkok (PKDT);
25. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0137/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 Keperluan Pavingisasi Sidokerso;
26. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0132/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 beserta nota Asli keperluan Pemeliharaan Prasarana Balai Desa;
27. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0025/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 04 RW 03 Padangan;
28. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0023/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Barat pak Mul;
29. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0111/SPP/14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 Keperluan Pengelolaan Hutan Desa;
30. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0110/SPP/14.2020/2021

Halaman 210 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

31. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0071/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
32. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0026/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Bengkok Sekdes;
33. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0073/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Saluran Mbah Wo Suprpto;
34. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0022/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Pak Fadloli;
35. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0027/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Sawah Selatan Tempuran;
36. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0131/SPP/14.2020/2021 tanggal 22 Desember 2021 Keperluan Pengaspalan jalan;
37. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0031/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto III;
38. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0028/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto I;
39. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0030/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Gorong-gorong RT Sarto;
40. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0074/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Drainase RT 08-10 Tempuran;
41. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0021/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 02 RW 02 dari Banaran;

Halaman 211 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0024/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Lasiman Padangan;
43. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0029/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarti II;
44. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0076/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Saluran Makam;
45. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0070/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Pemeliharaan jalan Gang (Sidokerso PKTD);
46. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 140/01/K/411.502.20/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Desa banarankulon tahun Anggaran 2020;
47. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
48. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
49. 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
50. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
51. 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
52. 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
53. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;

Halaman 212 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



54. 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
55. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
56. 1 (satu) bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
57. 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
58. 44 (empat puluh empat) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
59. 30 (tiga puluh) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2021. 1 bendel undangan dan 1 bendel Tanda tangan Daftar hadir kegiatan Peningkatan Kapasitas Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
60. 21 (dua puluh satu) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
61. 44 (empat puluh empat) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
62. 27 (dua puluh tujuh) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
63. 8 (delapan) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
64. 15 (lima belas) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Penanggulangan Bencana TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
65. 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa Banarankulon dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan

Halaman 213 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. pada hari Minggu tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh satu;

66. 1 (satu) bendel Copy Berita Acara Musyawarah Desa Tukar Menukar Tanah Milik Desa Banarankulon dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. pada hari Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Mei tahun dua Ribu dua puluh satu;
67. 1 (satu) bendel Copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025;
68. 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
69. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa)/Perubahan I TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
70. 1 (satu) bendel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) Perubahan II TA. 2020 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
71. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
72. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
73. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
74. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;

Halaman 214 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Bendel Asli Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
76. 1 (satu) Bendel Asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa LPPD Akhir Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
77. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Proses Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
78. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;
79. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
80. 2 (dua) Bundel copy Surat Pernyataan DARMAJI. Daftar Pemilik Tanah/ Surat Pernyataan Waris. SK Gubernur. C Desa. KK dan KTP Waris. serta SPPT Tahun 2021;
81. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 4 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedua Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
82. 1 (satu) Bundel Salinan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Kedua Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
83. 1 (satu) Bundel Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2021 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
84. 1 (satu) Bundel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 01 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Halaman 215 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Bundel copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
86. 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
87. 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
88. 1 (satu) Bundel copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
89. 1 (satu) Bundel asli rekening koran Desa Banarankulon Tahun 2020 s/d 2024;
90. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gorong-gorong Reban dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0075/SPP/14.2020/2021 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;
91. 1 (satu) Bundel copy Keputusan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
92. 1 (satu) Bundel asli Surat Pernyataan a.n. DARMAJI tentang Pembiayaan tukar guling lapangan tanggal 06 Desember 2022;
93. 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Tukar Menukar Tanah Milik Desa dengan Tanah Milik Masyarakat untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Mei 2021;
94. 1 (satu) Bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pelepasan Tanah Milik Desa Banarankulon untuk Kepentingan Fasilitas Umum Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Halaman 216 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Minah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
96. 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Wiryoguno Sinah beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
97. 1 (satu) Bendel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2021 atas nama Samidi Dasi beserta Surat Keterangan Waris tanggal 09 September 2021;
98. 1 (satu) Bendel Surat Keterangan Waris dari Almarhum Panidi tanggal 09 September 2021;
99. 1 (satu) Bundel Peta Ukur;
100. 3 (tiga) buah Buku Rekening asli Bank Jatim atas nama Kas Desa Banarankulon dengan Nomor Rekening 0192251150 dengan masa Tabungan tanggal 27 September 2018 sampai dengan 01 Maret 2023;
101. 1 (satu) Bundel copy rekom pencairan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2021;
102. 1 (satu) Bundel asli dokumentasi letak tanah TKD/ tanah pengganti milik warga Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
103. 1 (satu) Bundel asli register Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021;
104. 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020;
105. 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2021;
106. 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2022;
107. 1 (satu) Bundel Print Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
108. 1 (satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/ 03/ K/ 411.501.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang

Halaman 217 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Ulang dalam Jabatan Perangkat Desa Kepala Desa banarankulon atas nama SUHADI PURTONO Jabatan Baru Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;

Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

109. 1 (satu) bendel nota merk Forte berstempel TOKO "MULUR";
110. 1 (satu) bundle nota kosong merk "Paperline" sisa 8 (delapan) lembar;
111. 1 (satu) bundle nota kosong merk "Gelatik Kembar";
112. 1 (satu) buah Stempel "UD. Maju melayani pesanan matrial pasir. Batu. Batu bata. Genteng. Urug dll. Banaran kulon-bagor";
113. 1 (satu) buah Stempel "Toko Mulur Banaran Kulon Bagor Nganjuk";

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh I Made Yuliada, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Manambus Pasaribu, S.H., M.H. dan Lujianto, S.H., M.H., masing-masing Hakim *Ad Hoc* Tipikor sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Lujianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 218 dari 219 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Disclaimer